BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HUỲNH TẤN LẬP

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HUỲNH TẤN LẬP

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422026

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ NGÀNH: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS. TS. TRẦN THĂNG LONG

TS. CAO NHẤT LINH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư.**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn 1: **PGS. TS. Trần Thăng Long, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.**

Người hướng dẫn 2: **TS. Cao Nhất Linh, trường Đại học Cần Thơ.**

Tác giả: **Huỳnh Tấn Lập** Khóa học: 29 Niên khoá: 2022-2024.

Giới thiệu: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư đóng một vai trò quan trọng, quyết định đến việc tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, thông thoáng, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư ngoài nước. Các quy định bảo đảm đầu tư chính là những cam kết của nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa trong các quy định pháp luật quốc gia về đầu tư và các cam kết của nhà nước Việt Nam trong các hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá sâu sắc thực trạng quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư trên cơ sở so sánh, đối chiếu với pháp luật của một số quốc gia khác trở nên cấp thiết, góp phần đánh giá được những vướng mắc, bất cập, hạn chế cũng như chưa phù hợp, tương thích của pháp luật Việt Nam để kịp thời hoàn thiện, góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, minh bạch hơn, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh sản xuất ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các quy định bảo đảm đầu tư. Từ thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về về bảo đảm đầu tư để làm rõ những điểm sáng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật, những quy định chưa phù hợp, chưa tương thích với pháp luật quốc tế trên cơ sở phân tích, so sánh sánh đối chiếu với quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư của một số nước có môi trường pháp lý thuận lợi, hấp dẫn hơn trong thu hút đầu tư như: Malaysia, Singapore… Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, bình đẳng, thông thoáng, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế bền vững của Việt Nam, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Phương pháp: Người viết sử dụng phương pháp phân tích luật viết và phương pháp so sánh để làm rõ các cơ sở lý luận về pháp luật đấu về bảo đảm đầu tư. Ngoài ra, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp cũng được sử dụng để tìm ra những số liệu cụ thể về bảo đảm đầu tư. Cuối cùng, phương pháp logic để phân tích và đưa đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư của Việt Nam.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, người viết nhận thấy việc bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Quy định về việc đảm bảo tài sản cho các nhà đầu tư trong một số trường hợp còn chưa đề cập rõ, cụ thể; các quyền lợi, lợi ích của các nhà đầu tư trong thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam chưa được ghi nhận một cách trực tiếp và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm hoạt động đầu tư chưa được quy định rõ ràng; các quy định về các khoản đầu tư được phép chuyển vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư còn chưa rõ, chi tiết… Ngoài ra, tình trạng thực hiện pháp luật không đúng với quy định pháp luật vẫn còn tồn tại. Từ đó, người viết đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm đầu tư góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, cạnh tranh lành mạnh, thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài.

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, đầu tư nước ngoài, pháp luật Việt Nam, hoàn thiện pháp luậ Việt Nam.

ABSTRACT

Subject title: Improvement of Vietnamese laws and legal regulations on investment protection**.**

Major: Economic Law Code: 8380107 Major: Law

Instructor 1: Assoc. Prof. PhD. Tran Thang Long, Ho Chi Minh City University of Law.

Instructor2: Assoc. Prof. Cao Nhat Linh, Can Tho University.

Author: Huynh Tan Lap Course: 29 School year: 2022-2024.

Introduction: In the context of globalization and international economic integration, policies and legal regulations of a country on investment prtotection and assurance play an important and decisive role in making its investment environment more transparent, equal and competitive with a non-discrimination between domestic investors and foreign investors. Investment protection and assurance by the Vietnamese State is specified in form of the commitments of the Vietnamese State stipulated in national laws and legal regulationson investment with the commitments of the Vietnamese State in investment agreements to which Vietnam is a member to ensure interests of investors, harmonizing the interests of investors and the Vietnamese State. Therefore, it becomes urgent to research, analyze and deeply evaluate the current state of legal regulations and laws on investment protection and assurance on the basis of comparison with the laws and legal regulations of some other countries, which contributes to the exact assessment of strengths, weaknesses, limitations, as well as inadequacies of Vietnamese laws and legal regulations relating to investment protection and assurance. The aim is to improve the national laws and legal regulations on investment protection in order to contribute to the creation of a more attractive and transparent investment environment, efficiently attracting domestic and foreign investors.

Objective: Focus on the research of theoretical issues about the laws and legal regulations of investment protection and assurance. From the practical application of laws and legal regulations on investment protection and assurance in order to clarify the strengths, “the bright spots” as well as the weaknesses, limitations and inadequacies of the Vietnamese laws and legal regulations relationg to investment protection in comparison with international laws on the basis of analysis, comparison with legal regulations of some countries being successful in efficiently attracting domestic and foreign investment such as: Malaysia, Singapore... From there, propose some feasible solutions to improve the current legal system on investment protection and assurance, contributing to the creating of a transparent, fair, equal, and competitive investment environment, efficiently attracting thedomestic and foreign investment in the future, promoting Vietnam's sustainable economy development and proactively integrating into the international economy.

Methods: To clarify the theoretical basis of the laws and legal regulations on investment

protection and assurance, the writer uses the method of analyzing the written law and the comparative method. In addition, statistical methods and general methods are also used to find out specific data on investment protection and asurance. Finally, the logical method to analyze and propose feasible solutions contributing to the improvement of laws and legal regulations on investment protection and assurance.

Conclusion: Through the research results, it was found that investment protection and assurance plays an important role in attracting domestic and foreign investment, creating motivation for Vietnam's socio-economic development. However, the legal regulations relating to investment protection and assurance still have limitations, inadequacies such as: Regulations and laws relating to the problem of protecting the assets of investors have not been mentioned clearly; the rights and benefits of investors in Vietnam have not been directly recorded and the State's responsibilities in ensuring investment activities has not been clearly defined; regulations on the problem of transferring the profits are not clear and detailed.... In addition, the practical application of laws and legal regulations on investment protection and assurance is not good and suitable, not complying with the current legal system. Therefore, the writer proposes some feasible solutions to improve the legal system on investment protection and assurance, contributing to the creating of a favorable, stable, competitive investment environment, effectively attracting both domestic and foreign investment in Vietnam.

Keyword: *Investment protection and asurance, foreign investment, legal system of Vietnam, improvement of laws and legal regulations of Vietnam.*

Mục lục

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT v
LỜI CAM ĐOAN vii
1. Lý do chọn đề tài x
2. Tình hình nghiên cứu đề tài xi
3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu xv
4. Câu hỏi nghiên cứu xvi
5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu xvii
6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xvii
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn xviii
8. Kết cấu của luận văn xix
CHƯƠNG 1 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ 1
1.1 Khái quát về bảo đảm đầu tư 1
1.1.1. Khái niệm bảo đảm đầu tư 1
1.1.2. Đặc điểm bảo đảm đầu tư 4
1.1.3. Vai trò của bảo đảm đầu tư 5
1.1.4. Các chủ thể liên quan đến bảo đảm đầu tư 9
1.2. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư 11
1.2.1. Giai đoạn trước năm 2005 11
1.2.2. Giai đoạn từ 2005 đến nay 11
1.3. Các nguyên tắc bảo đảm đầu tư 14
1.3.1. Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư 15
1.3.2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền tài sản của nhà đầu tư 16
1.3.3. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm 16
1.3.4. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định 17
1.3.5. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư 17
1.4. Nguồn luật về bảo đảm đầu tư 18
1.4.1. Các Hiệp định đầu tư 18
1.4.2. Hiến pháp 19

1.4.3. Luật Đầu tư.....19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
CHƯƠNG 2 22
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM 22
ĐẦU TƯ, BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 22
2.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản.....22
2.1.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu tài sản.....22
2.1.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu tài sản 29
2.2. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh 30
2.2.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh.30
2.2.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh 32
2.3. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài 35
2.3.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài 35
2.3.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài 38
2.4. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.....39
2.4.1. Quy định pháp luật Việt Nam về đảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật 39
2.4.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật 41
2.5. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 42
2.5.1. Quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 42
2.5.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 45
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 48
KẾT LUẬN CHUNG 50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i
DANH MỤC VĂN BẢN..... iv

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã, đang thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, tương thích với pháp luật quốc tế nhằm thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó, các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động thu hút đầu tư cả số lượng và chất lượng, quyết định đến việc tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch, công khai, thông thoáng, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với ngoài nước. Đó chính là những cam kết của nhà nước Việt Nam, là các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư được cụ thể hóa trong các quy định pháp luật quốc gia về đầu tư và các cam kết của nhà nước Việt Nam trong các hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước Việt Nam.Vì thế, các quốc gia không ngừng xem xét, đánh giá, hoàn thiện môi trường pháp lý bảo đảm đầu tư ổn định, hấp dẫn để thu hút hiệu quả các hoạt động đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu và cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia. Luật đầu tư năm 2020, được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quy định các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như quy trình, thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này cùng với các văn bản hướng dẫn thực hiện đã thể chế hóa những đường lối, chính sách nhằm thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, bao gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết số 103/NQ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 8 năm 2013; Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2018-2030; Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030... Cùng với Luật Đầu tư năm 2020, Việt Nam còn mở rộng và cải thiện khung pháp lý song phương, đa phương liên quan đến đầu tư nước ngoài qua việc đàm phán, ký kết 67 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các khu vực, các nước và vùng lãnh thổ[3]. Các hiệp định đầu tư quốc tế cùng với hệ thống các quy định pháp luật và các chiến lược, chính sách được thiết lập nhằm đảm bảo một môi trường đầu tư hấp dẫn, công khai và minh bạch, ổn định, đã và đang được triển khai một cách thống nhất và nhất quán. Điều này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định pháp luật

[3]Tạp chí Kinh tế Việt Nam. (2021). Rà soát nguyên nhân phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam. https://vneconomy.vn/techconnect//ra-soat-nguyen-nhan-phat-sinh-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-tai-viet-nam.htm

có liên quan vẫn gặp phải một số vướng mắc và bất cập. Tất cả những điều này có thể tác động tiêu cực đến môi trường và hoạt động đầu tư cũng như quy trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam cũng như trực tiếp ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về đầu tư. Do đó, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá sâu sắc thực trạng quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư trên cơ sở so sánh, đối chiếu với pháp luật của một số quốc gia khác trở nên cấp thiết, góp phần đánh giá được những vướng mắc, bất cập, hạn chế cũng như chưa phù hợp, tương thích của pháp luật Việt Nam để kịp thời hoàn thiện, góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, minh bạch hơn, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh sản xuất ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Chính vì những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: "***Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư***" làm công trình nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật Kinh tế. Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, về vấn đề bảo đảm hoạt động đầu tư nói riêng, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, công khai, minh bạch, thu hút hiệu quả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhanh và bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Liên quan đến nghiên cứu các quy định về bảo đảm, bảo hộ đầu tư, có nhiều công trình nghiên về vấn đề này với những góc độ, phương diện, mức độ, phạm vi khác nhau đã được công bố, cụ thể như:

- Trịnh Văn Long trong luận văn cử nhân năm 2017, Khoa Luật, Trường Đại học Mở TP. HCM, mang tên "Đảm bảo đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014", đã trình bày một cách khái quát các quy định và cơ chế nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; đồng thời phân tích những thách thức mà các quy định này gặp phải trong thực tiễn áp dụng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chương trình cử nhân luật kinh tế, tác giả luận chỉ tìm hiểu, nghiên cứu khái quát về các cơ sở lý luận về các chính sách đảm bảo đầu tư; phân tích các quy định pháp luật Việt Nam cũng như trong các Hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết về đảm bảo đầu tư; những hạn chế, vướng mắc, bất cập của những quy định pháp luật và kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật một cách khái quát, ở giới hạn, mức độ sơ khởi của luận văn trình độ cử nhân luật. Đồng thời, tác giả luận văn chỉ phân tích các quy định trong Luật Đầu tư năm 2014, hiện nay đã được thay thế bằng Luật Đầu tư năm 2020.

- Nguyễn Quỳnh Anh trong luận án tiến sĩ luật học năm 2020 Đại học Luật Hà Nội với đề tài luận án mang tên "Lý luận và thực tiễn bảo hộ đầu tư theo các hiệp định về đầu tư của ASEAN trong giai đoạn hiện nay", đã tập trung nghiên cứu các vấn đề cốt

lõi sau: Lý luận về bảo hộ đầu tư theo các hiệp định của ASEAN; phân tích thực trạng áp dụng các quy định bảo hộ đầu tư và đánh giá thực tiễn bảo hộ đầu tư tại Việt Nam theo các hiệp định của ASEAN. Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài luận án tiến sĩ trên, tác giả chủ yếu phân tích, làm sáng tỏ những quy định bảo hộ đầu tư trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN và tập trung phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo hộ đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014.

- Bùi Thị Quỳnh Giangtrong luận văn thạc sĩ năm 2021 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế với tên luận văn "Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình", đã nghiên cứu sâu về cơ sở lý luận pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài; luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng pháp luật và quá trình thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể thực tiễn áp dụng pháp luật về đầu tư nước ngoài tại tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất, định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại tỉnh Quảng Bình.

- Lê Như Quỳnh trong luận án tiến sĩ tại Đại học Thương mại năm 2022 với luận án mang tên "Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030". Luận án tiến sĩ của Lê Như Quỳnh tập trung vào việc phân tích và đánh giá các thành tựu cũng như những hạn chế của chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Cao Nhất Linh và Nguyễn Thị Bảo Anh (2023), "Kiến nghị hoàn thiện Luật Đầu tư Việt Nam theo một vài quy định pháp luật đầu tư nước ngoài" (Suggestions to improve Vietnamese Investment Law following some foreign investment legal regulations), Journal of Namibian Studies, 33 S2(2023). Bài báo của Cao Nhất Linh và Nguyễn Thị Bảo Anh tập trung vào việc phân tích những khuyết điểm, bất cập, tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý để thu hút hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các tác giả đã tham khảo và đánh giá hệ thống pháp luật về bảo đảm đầu tư của một số nước ASEAN, từ đó chỉ ra những bất cập trong pháp luật đầu tư tại Việt Nam. Điều này dẫn đến sự không công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong các vấn đề như: Thành lập doanh nghiệp, quy định cấp Chứng nhận Đăng ký Đầu tư khi bắt đầu thành lập, hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Cao Nhất Linh (2020), "Kiến nghị hoàn thiện quy định về đảm bảo đầu tư nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam", Tạp chí Công thương. Trong khuôn khổ nội dung bài báo, tác giả đã chỉ ra và phân tích khái quát một số hạn chế, bất cập pháp luật bảo đảm đầu tư, tạo môi trường đầu tư chưa thật sự công bằng, minh bạch giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, tác giả đã kiến nghị, đề xuất một số giải

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật có liên quan, đảm bảo môi trường đầu tư bình đẳng, công khai, minh bạch, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước.

- Cao Nhất Linh trong bài báo năm 2020 trên Tạp chí Tài chính với tiếu đề "Một số bất cập của Luật Đầu tư liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam", cho rằng Luật Đầu tư liên quan đến vấn đề bảo hộ nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn tồn tại một số bất cập, hạn chế và tồn tại trong Luật Đầu tư năm 2014 và Dự thảo Luật Đầu tư năm 2020. Cụ thể, việc thực hiện Luật Đầu tư 2014 đã cho thấy một số quy định thiếu tính khả thi, dẫn đến tình trạng bối rối cho nhà đầu tư. Một số khái niệm pháp lý như đầu tư và bảo đảm đầu tư vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm ban hành và không rõ ràng, gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, tác giả Cao Nhất Linh đã kiến nghị, đề xuất, hoàn thiện một số giải pháp góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công khai, nhất quán, công bằng, bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Trần Thăng Long và Lê Minh Nhật (2018), "Xác định quốc tịch của nhà đầu tư là pháp nhân trong luật pháp đầu tư trong luật pháp đầu tư quốc tế - Kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp đầu tư tại Tòa án và Trọng tài tại Việt Nam", Tòa án Nhân dân, số 24. Tác giả đã phân tích, nghiên cứu các cơ sở pháp lý để xác định địa vị pháp lý của nhà đầu tư là pháp nhân trong pháp luật đầu tư quốc tế, các vấn đề này ảnh hưởng, tác động đến việc giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp liên Việt Nam có liên quan.

- Trần Thăng Long (2019), "Các nguyên tắc về bảo vệ đối với nhà đầu tư nước ngoài trong luật pháp đầu tư quốc tế - Thực tiễn và một số kiến nghị cho Việt Nam". Thông qua công trình nghiên cứu này, tác giả đã chỉ ra các nguyên tắc cơ bản trong pháp luật quốc tế liên quan đến bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài; qua đó, làm rõ thực tiễn và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ, luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài.

- Trần Thăng Long (2019), "Vấn đề trách nhiệm cho quốc gia tiếp nhận đầu tư trong luật pháp đầu tư quốc tế", Tạp chí Khoa học Pháp lý. Tác giả Trần Thăng Long đã dành sự quan tâm đặc biệt liên quan đến việc nghiên cứu trách nhiệm của quốc gia tiếp nhận đầu tư trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các nhà đầu tư. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời chỉ ra một số sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài. Việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong chính sách đầu tư sẽ góp phần thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững cho nền kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư.

- Trần Nguyễn Tuyên năm 2018 đã trình bày trong bài báo khoa học với tiêu đề "Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra" trên Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 1(112). Tác giả đã tập trung nghiên cứu về việc thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu tại Việt Nam, nêu rõ những kết quả đã đạt được và các vấn đề cần giải quyết. Nội dung bài viết phân tích, đánh giá những mặt tích cực, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, thách thức, bất cập, hạn chế trong thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Đỗ Thị Lan Hồng trong luận văn thạc sĩ mang tên "Bảo đảm và khuyến khích đầu tư theo Luật Đầu tư" năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại thương, đã tiến hành nghiên cứu về các quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 liên quan đến việc bảo đảm và khuyến khích đầu tư. Từ đó, tác giả Đỗ Thị Lan Hồng đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị và định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách và quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm và khuyến khích đầu tư ở Việt Nam.

Qua việc tổng hợp các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn thạc sĩ "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư", người viết nhận thấy rằng số lượng công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về việc bảo đảm đầu tư rất đa dạng về thể loại và nội dung, từ sách chuyên khảo, tham khảo đến các sách bình luận quy định pháp luật đầu tư kinh doanh, giải quyết tranh chấp... Những công trình này chính là những nguồn tài liệu quan trọng, làm cơ sở, tạo động lực góp phần hỗ trợ cho việc thực hiện luận văn thạc sĩ của người viết. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã phân tích, làm sáng tỏ được một một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật bảo đảm đầu tư như sau:

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận bảo đảm đầu tư, sự hình thành và phát triển pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư, tập trung vào việc điều chỉnh và bảo đảm hoạt động của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nghiên cứu liên quan nói trên cũng đã đề cập đến thực trạng pháp lý hiện hành về bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các nhà đầu tư cũng như trách nhiệm của quốc gia tiếp nhận đầu tư; đồng thời các nghiên cứu cũng đã phân tích các định hướng lớn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư tại Việt Nam liên quan vấn đề bảo đảm đầu tư.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận của quá trình hình thành và phát triển quá trình của pháp luật Việt Nam liên quan đến điều chỉnh, đảm bảo hoạt động của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam, thực trạng pháp luật về đảm bảo hoạt động đầu tư và những định hướng lớn trong hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư tại Việt Nam.

- Nghiên cứu, chỉ ra được một số khó khăn, hạn chế, bất cập liên quan đến pháp luật đầu tư làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư tại Việt Nam. Từ đó, làm cơ sở để kiến nghị, đề

xuất một số giải pháp khả thi hoàn thiện pháp luật về thu hút đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu trên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn thay đổi pháp luật tại Việt Nam hiện nay và bối cảnh toàn cầu hòa, hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng. Cụ thể:

- Hiện tại, Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào thực hiện một cách toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020. Việc không có những phân tích, so sánh, và đối chiếu với quy định về bảo đảm đầu tư của một số quốc gia khác đã hạn chế khả năng chỉ ra những bất cập, hạn chế, tồn tại cũng như các ưu điểm cần phát huy của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề bảo đảm đầu tư. Do đó, việc hoàn thiện pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, bảo đảm đầu tư nhằm thu hút hiệu quả vốn đầu tư trong và ngoài nước trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Một nghiên cứu sâu sắc và toàn diện sẽ giúp tạo ra nền tảng vững chắc nhằm cải thiện hệ thống pháp luật đầu tư, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và sự hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài.

- Tính đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu nào thực hiện một cách có hệ thống và toàn diện về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư tại Việt Nam. Các nghiên cứu hiện tại thiếu sự phân tích chuyên sâu và chưa đặt trong bối cảnh so sánh và đối chiếu với thông lệ và pháp luật quốc tế. Việc này đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc hơn để làm rõ mối liên hệ giữa các quy định trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tính minh bạch trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do đó, rất cần những công trình nghiên cứu độc lập, chuyên sâu cập nhật để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trên nhằm nghiên cứu, đánh giá được thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm đầu tư, những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế, bất cập, vướng mắc cần hoàn thiện, khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, với đề tài luận văn thạc sĩ luật học: "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư", tác giả đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật Việt Nam và một số quốc gia liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư để đánh giá thực chất, thực trạng thực hiện các quy định về bảo đảm đầu tư: đề tài mà tác giả khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Khảo sát những vấn đề liên quan các cơ sở lý luận về việc bảo đảm đầu tư để thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước. Từ thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về về bảo đảm đầu tư để làm rõ những điểm sáng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật, những quy định chưa phù hợp, chưa tương thích với pháp luật quốc tế trên cơ sở phân tích, so sánh sánh đối chiếu với quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư của một số nước có môi trường pháp lý thuận lợi, hấp dẫn hơn

trong thu hút đầu tư như: Malaysia, Singapore... Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, bình đẳng, thông thoáng, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế bền vững của Việt Nam, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu nghiên cứu: Để đạt được những mục đích đã xác định nói trên, nghiên cứu này sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi như sau:

- Hệ thống hoá quy định pháp luật về đầu tư và các hiệp định đầu tư mà Việt Nam ký kết, tham gia liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư để giúp người đọc có cái nhìn, tiếp cận tổng thể về thực trạng của Việt Nam trong hoàn thiện, thúc đẩy các biện pháp bảo đảm đầu tư nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, công bằng, công khai, minh bạch, hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước.

- Phân tích các cơ sở lý luận về bảo đảm đầu tư và các quy định pháp luật liên quan đến các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm những nội dung chính sau: Các đặc điểm nổi bật của bảo đảm đầu tư; nguyên tắc căn bản trong vấn đề bảo đảm đầu tư; vai trò thiết yếu của pháp luật đầu tư cùng các cam kết trong các hiệp định đầu tư mà Việt Nam tham gia, ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và những nội dung cốt lõi của quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm đầu tư. Từ đó, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về khuôn khổ pháp lý, giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các nhà đầu tư, trách nhiệm pháp lý của nước tiếp nhận đầu tư trong việc thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định, công bằng, bình đẳng, nhất quan tại Việt Nam.

- Đánh giá hoạt động áp dụng pháp luật về đầu tư trên cơ sở phân tích, so sánh, đối chiếu tích những quy định của pháp luật hiện hành về bảo đảm đầu tư thông qua Luật Đầu tư năm 2020, các quy định pháp luật có liên quan, các cam kết trong các hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên cũng như các cam kết bảo đảm đầu tư được quy định trong pháp luật của một số quốc gia trong khu vực, để xác định những vướng mắc tồn tại trong các quy định các biện pháp đầu tư tại Việt Nam.

- Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, bình đẳng, thông thoáng, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế bền vững của Việt Nam, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đầu tư dựa trên cơ sở lý luận nào? Sự hình thành, phát triển của pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư?

- Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về bảo đảm đầu tư?

- Khung pháp lý hiện hành của Việt Nam để bảo đảm đầu tư có tương thích, phù hợp với thông lệ, pháp luật quốc tế nhằm thu hút, hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước?

- Một số quốc gia đã thiết lập quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư để thu hút hiệu quả đầu tư, từ đó Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm nào để hoàn thiện khung pháp lý về vấn đề này?

- Để tạo điều thuận lợi, đảm bảo hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và Nhà nước trong bảo đảm đầu tư, cần có những giải pháp gì để hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư?

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn thạc sĩ của tác giả tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích các cơ sở lý luận về bảo đảm đầu tư; đồng thời phân tích, đánh giá thực tiễn những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các biện pháp bảo đảm đầu tư. Bên cạnh đó, luận văn phân tích một số thực tiễn thực hiện quy định về bảo đảm đầu tư tại Việt Nam thời gian qua.

Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ này, tác giả tập trung vào việc phân tích các cơ sở lý thuyết liên quan đến bảo đảm đầu tư và dành sự quan tâm đặc biệt cho việc phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết mà Việt Nam đã ký kết trong các điều ước quốc tế có liên quan đến bảo đảm đầu tư, cũng như xem xét pháp luật của một số quốc gia khác trong lĩnh vực bảo đảm đầu tư. Từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư, góp phần tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, tin cậy, bình đẳng, không phân biệt đối xử, ổn định, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trong giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn, người viết chỉ tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích quy định của pháp luật đầu tư theo quy định Luật đầu tư năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và so sánh với quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư của một số quốc gia. Đồng thời, tác giả không nghiên cứu các hoạt động bảo đảm đầu tư ra nước ngoài mà chỉ tập trung nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Từ đó nêu lên những mặt còn hạn chế của quy định, những thực trạng thực hiện pháp luật về bảo đảm đầu tư nhằm đề ra những biện pháp hoàn thiện các bất cập được nêu. Trong luận văn này, người viết không.

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận:

Để thực hiện luận văn thạc sĩ này, tác giả áp dụng các phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh về các lĩnh vực Nhà nước, pháp luật, kinh tế và xã hội. Đồng thời, luận văn này cũng bám sát các chủ trương, đường lối, chính

sách của Đảng về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu:

Để phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu được xác định trong khuôn khổ của luận văn thạc sĩ, tác giả đã áp dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm: Phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích. Cụ thể, các phương pháp nghiên cứu này được sử dụng như sau:

- Phương pháp lịch sử: Phương pháp lịch sử được sử dụng để nghiên cứu sự tiến triển của hệ thống pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phương pháp này chủ yếu được áp dụng trong Chương 1, giúp làm rõ các bước hình thành, phát triển và thay đổi trong việc xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi, lợi ích của nhà đầu tư và trách nhiệm của nước tiếp nhận đầu tư trong việc bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và nhất quán.

- Phương pháp phân tích luật viết: Phương pháp này được sử dụng để phân tích, làm sáng tỏ các nội dung các nguyên tắc, quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư, chủ yếu được quy định trong Luật Đầu tư năm 2020 và một số văn bản luật viết có liên quan nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong Chương 2.

- Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh được được áp dụng để phân tích, đánh giá sự hình thành, phát triển, hoàn thiện cũng như những hạn chế, bất cập, tồn tại trong các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư. Tác giả luận văn thạc sĩ vận dụng phương pháp so sánh để đối chiếu và so sánh các quy định pháp luật của Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời đối chiếu với luật pháp của một số quốc gia cũng như các quy định quốc tế về bảo đảm đầu tư. Phương pháp so sánh này chủ yếu được áp dụng trong Chương 2.

Luận văn thạc sĩ này được thực hiện chủ yếu dựa trên các phương pháp nghiên cứu vừa đề cập. Trong suốt quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ này, tác giả linh hoạt áp dụng từng phương pháp nghiên cứu một cách hiệu quả nhất để đạt được kết quả tối ưu trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn

Về ý nghĩa khoa học của luận văn: Luận văn thạc sĩ này mang lại ý nghĩa khoa học sâu sắc bằng cách nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, cụ thể các khái niệm lý luận và phân tích các quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm đầu tư. Qua đó, tác giả không những đã chỉ ra thực trạng của các quy định pháp lý hiện hành mà còn khảo sát tính hiệu quả trong việc thực thi các quy định này. Luận văn cũng đưa ra những giải pháp khả thi nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập đang tồn tại trong hệ thống pháp luật, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. Kết quả hoạt động nghiên cứu này đóng góp một phần cho hoạt động sửa đổi, bổ sung pháp luật đầu tư nói chung, đặc biệt pháp luật về bảo đảm đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam nhằm tạo ra sự thống nhất và hoàn thiện trong các quy định về đảm bảo đầu tư tại Việt Nam.

Về giá trị ứng dụng của luận văn: Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc nên đây nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho hoạt động nghiên cứu khoa học về sau. Đồng thời, trong nội dung luận văn có tìm hiểu, phân tích về những quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư của một số nước có hệ thống pháp luật bảo đảm đầu tư hoàn thiện, nên đây cũng có thể là nguồn tài liệu hữu ích để các cơ quan, ban ngành của Việt Nam có thể nghiên cứu, chọn lọc, tham khảo phục vụ cho việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

8. Kết cấu của luận văn

Luận văn thạc sĩ ***"Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư"*** được kết cấu gồm 02 Chương; bên cạnh còn có phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.

Chương 1: Cơ sở lý luận về bảo đảm đầu tư. Trong chương này, tác giả tập trung tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu như sau: Khái quát về bảo đảm đầu tư, vai trò của bảo đảm đầu tư, đặc điểm của bảo đảm đầu tư, các chủ thể liên quan đến bảo đảm đầu tư, các nguyên tắc bảo đảm đầu tư và nguồn luật về bảo đảm đầu tư. Bên cạnh đó, người viết cũng phân tích, làm rõ về sự hình thành, phát triển của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư. Mục đích nhằm làm cơ sở để phân tích, đánh giá khách quan và toàn diện các biện pháp bảo đảm đầu tư góp phần đề xuất, kiến nghị, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư.

Chương 2: Quy định của pháp luật về bảo đảm đầu tư, bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Trong chương này, tác giả phân tích, đánh giá các quy định, các biện pháp bảo đảm đầu tư được ghi nhận chủ yếu tại Luật Đầu tư năm 2020. Thông qua việc phân tích, đánh giá thực chất các quy định pháp luật bảo đảm đầu tư nói trên và trên cơ sở đối chiếu, so sánh với thông lệ, pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia, tác giả chỉ ra những hạn chế, tồn tại, bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo đảm đầu tư của Việt Nam. Qua đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khả thi trong việc hoàn thiện pháp luật của Việt Nam về bảo đảm đầu tư, nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, thống nhất, nhất quán, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư và Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Trong khuôn khổ Chương 1, tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu như sau: Khái quát về bảo đảm đầu tư, vai trò của bảo đảm đầu tư, đặc điểm của bảo đảm đầu tư, các chủ thể liên quan đến bảo đảm đầu tư, các nguyên tắc bảo đảm đầu tư và nguồn luật về bảo đảm đầu tư. Bên cạnh đó, người viết cũng phân tích, làm rõ về sự hình thành, phát triển của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư. Mục đích nhằm phân tích, đánh giá khách quan sự hình thành, phát triển, những bước tiến bộ, hạn chế của các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư, chủ yếu được đề cập trong Luật Đầu tư hiện hành, làm cơ sở để phân tích, đánh giá khách quan và toàn diện các biện pháp bảo đảm đầu tư góp phần đề xuất, kiến nghị, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư trong thời gian tới.

1.1 Khái quát về bảo đảm đầu tư

1.1.1. Khái niệm bảo đảm đầu tư

Bảo đảm đầu tư là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật, đề cập đến mọi hình thức bảo vệ hoặc bảo hiểm nhằm ngăn chặn sự mất mát của các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dù do hành vi gian lận hay lý do khác[4]. Nhờ vào cơ chế này, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư được bảo vệ khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại quốc gia tiếp nhận đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với các nhà đầu tư thực chất là những cam kết từ phía Nhà nước (Quốc gia tiếp nhận đầu tư) đối với các nhà đầu tư, giúp tạo dựng một môi trường đầu tư công khai, bình đẳng, thống nhất và nhất quán, ổn định và an toàn về mặt pháp lý bảo đảm cho tài sản, vốn đầu tư, thu nhập cùng những quyền và lợi ích hợp pháp khác của các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh tại nước tiếp nhận đầu tư. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy dòng vốn nước ngoài dịch chuyển, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Bảo đảm đầu tư được ghi nhận trong các điều ước quốc tế tập trung vào việc xây dựng, thực hiện những quy tắc và quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài trước những hành động của quốc gia tiếp nhận đầu tư có thể gây thiệt hại không hợp lý, phân biệt đối xử, bất bình đẳng, gây thiệt hại hoặc cản trở các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư[5]. Công ước Washington về giải quyết tranh chấp đầu tư

---

[4]Tietje, Christian (2008). The Relevance of International Investment Protection and its Dispute Resolution Laws. International Investment, Protection and Arbitration: Theoretical and Practical Perspectives. Berlin: BWV Verlag. pp. 19-20

[5] OECD (1999), Trends in International Investment Agreements: An Overview, New York and Genava, tr.4, https://unctad.org/en/Docs/iteiit13_en.pdf, truy cập ngày 1/5/2019

giữa nhà đầu tư và công dân các quốc gia khác, được ký kết năm 1965, đã thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua thủ tục trọng tài (ICSID), đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài. Đến năm 1967, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đã thông qua dự thảo Công ước về bảo vệ tài sản nước ngoài. Theo đó, dự thảo Công ước này đã ghi nhận các nguyên tắc bảo đảm tối thiểu đối với các nhà đầu tư và các tài sản của các nhà đầu tư tại quốc gia tiếp nhận đầu tư[6]. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra một khuôn khổ pháp lý vững chắc mà còn góp phần nâng cao mức độ tin cậy và an toàn cho các nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc tế dịch chuyển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảo đảm đầu tư, theo quan điểm của OECD, chính là hệ thống các quy tắc và nguyên tắc quốc tế được thiết lập nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài khỏi những hành động không công bằng, phân biệt đối xử, bất công từ quốc gia tiếp nhận đầu tư, gây thiệt hại và cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, việc bảo đảm đầu tư được thể hiện thông qua các cam kết quốc tế mà quốc gia tiếp nhận đầu tư đưa ra, cam kết và thực hiện. Các cam kết này được hình thành trên cơ sở thoả thuận pháp lý, ràng buộc giữa các quốc gia hoặc thừa nhận các giá trị pháp lý liên quan đến bảo đảm đầu tư quốc tế. Các nguyên tắc này chủ yếu gồm các khía cạnh chính như: Bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư, bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư trước các hành động như:Trưng mua, trưng dụng và quốc hữu hóa; đảm bảo không phân biệt đối xử trong lĩnh vực thuế và quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh cũng như bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn và tài sản ra nước ngoài và các biện pháp bảo đảm về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư tại các quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Qua thời gian, cùng với sự phát triển và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hoá, đã chứng kiến sự điều chỉnh và thay đổi đáng kể của hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia liên quan đến các biện pháp bảo đảm đầu tư. Về cơ bản, các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển đã thiết lập những nguyên tắc bảo vệ nhà đầu tư vượt trội hơn so với các quy định hiện hành trong luật quốc gia và luật đầu tư quốc tế[7]. Các quy định về bảo đảm đầu tư nước ngoài trong pháp luật quốc tế có lịch sử hình thành, phát triển, gắn liền với những cuộc xung đột lợi ích giữa các công ty đa quốc gia (các nhà đầu tư nước ngoài) với các nước tiếp nhận đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài luôn mong muốn về quyền tự do kinh doanh, tự do quyết định hoạt động kinh doanh của mình cũng như tự do định đoạt tài sản, vốn, thu nhập, lợi nhuận phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh tại nước tiếp nhận đầu tư. Nhà đầu tư có quyền đòi hỏi không bị hạn chế trong việc chuyển lợi

---

[6]OECD (1999), Trends in International Investment Agreements: An Overview, New York and Genava, tr.4

[7] OECD (1999), Trends in International Investment Agreements: An Overview, New York and Genava, tr.15 https://unctad.org/en/Docs/iteiit13_en.pdf, truy cập ngày 1/5/2019.

nhuận và vốn đầu tư về nước. Họ cũng có quyền được bảo vệ đầy đủ khi thực hiện chuyển giao công nghệ, cũng như quyền sở hữu các tài sản và quyền tài sản hợp pháp trên lãnh thổ nơi đầu tư. Những quyền này không chỉ là hợp pháp mà còn thiết yếu, thể hiện sự công nhận và tôn trọng những đóng góp của nhà đầu tư trong môi trường kinh doanh quốc tế. Trong khi đó, các quốc gia tiếp nhận đầu tư lại rất muốn thông qua việc thu hút các tập đoàn, công ty đa quốc gia đến đầu tư, mở rộng, phát triển hoạt động đầu tư để được: Chuyển giao khoa học công nghệ, tận dụng nguồn vốn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu thuế nhằm tận hưởng tối đa từ những hoạt động đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư giữ vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thu hút đầu tư của các nước trên thế giới. Những quy định này không chỉ phản ánh nhu cầu chính đáng bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn thể hiện sự nhạy bén của pháp luật quốc tế trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các bên liên quan trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng tăng.

Do đó, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang tích cực chú trọng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo đảm đầu tư, tôn trọng và bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, các nhà đầu tư và Nhà nước. Mục tiêu là tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn và đáng tin cậy, đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia, không phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống pháp luật về bảo đảm đầu tư bao gồm các quy định do Nhà nước ban hành thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các điều ước quốc tế và tập quán quốc tế, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ đầu tư kinh doanh trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tiến hành các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài, ổn định, hợp pháp tại Việt Nam.

Luật Đầu tư năm 2020, cùng với các nội dung sửa đổi bổ sung vào năm 2022, đã thiết lập được một khung pháp lý vững chắc, thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích của nhà đầu tư, tạo sự an tâm, tin tưởng khi tham gia vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm hạn chế của pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm đầu tư là chưa đưa ra được định nghĩa rõ ràng về khái niệm "bảo đảm đầu tư". Các biện pháp bảo đảm đầu tư trong pháp luật Việt Nam được thể hiện thông qua một hệ thống các nguyên tắc và các quy định của pháp luật, ghi nhận cam kết của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh. Hiện tại, pháp luật Việt Nam chỉ đề cập gián tiếp đến các nguyên tắc bảo đảm đầu tư thông qua các biện pháp thực thi trong Luật Đầu tư năm 2020, mà chưa xác định được các nguyên tắc cụ thể trong việc vận dụng, áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội và chính trị không ngừng như hiện nay thì các biện pháp bảo đảm đầu tư có thể được điều chỉnh, thích ứng phù hợp; tuy nhiên, cần thiết phải có những nguyên tắc nền tảng, rõ ràng để bảo đảm công bằng và minh bạch trong quá trình thực thi pháp luật về bảo

đảm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư kinh doanh.

Như vậy, các nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, bình đẳng, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư có chất lượng cao. Các biện pháp bảo đảm đầu tư là những cam kết mà Nhà nước Việt Nam dành cho các nhà đầu tư, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước tiếp nhận đầu tư đối với tài sản, vốn, thu nhập cùng những quyền lợi khác của nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ và Đảng rất chú trọng đến việc bảo đảm quyền lợi, lợi ích của nhà đầu tư nhằm tạo dựng một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và công bằng, không phân biệt giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư đã được quy định chi tiết trong pháp luật đầu tư và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan. Đặc biệt, việc bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư tại Việt Nam đã trở thành một nguyên tắc cốt lõi, được ghi nhận trong Hiến pháp hiện hành - văn bản pháp lý cao nhất. Cụ thể, Khoản 3, Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư, thừa nhận quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư và các tài sản của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa . Hơn nữa, Điều 32 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định, Nhà nướcViệt Nam chỉ được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của mọi người trong trường hợp thực sự cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh hoặc trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia nhưng phải bồi thường theo giá thị trường . Qua những quy định này, đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin và sự an tâm của các nhà đầu tư trong việc quyết định đầu tư kinh doanh lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Điều này đã thể hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật thống nhất của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống pháp đồng bộ bảo đảm quyền lợi và lợi ích của các nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong và ngoài nước, khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, các quy định cụ thể liên quan đến biện pháp bảo đảm đầu tư của Nhà nước Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước không chỉ được thể hiện qua các văn bản pháp luật về đầu tư trong nước, mà còn thông qua những điều ước quốc tế song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Bên cạnh đó, việc bảo đảm đầu tư còn được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Sở hữu trí tuệ… Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn thạc sĩ này, tác giả chỉ tập trung vào việc phân tích, đánh giá các biện pháp bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020 của Việt Nam.

1.1.2. Đặc điểm bảo đảm đầu tư

Bảo đảm đầu tư được thể hiện dưới hình thức những cam kết của quốc gia tiếp nhận đầu tư đã được ghi nhận trong các điều ước quốc tế và trong hệ thống pháp luật quốc gia liên quan đến trách nhiệm của quốc gia tiếp nhận đầu tư trong việc bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế.

Bảo đảm đầu tư có đặc điểm nổi bật, chính là những cam kết nêu rõ trách nhiệm

của quốc gia tiếp nhận đầu tư trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế. Bảo đảm đầu tư được thể hiện dưới hình thức các cam kết của nước tiếp nhận đầu tư, được ghi nhận trong các điều ước quốc tế và trong hệ thống pháp luật quốc gia. Các quy tắc, nguyên tắc và biện pháp bảo đảm đầu tư được duy trì và thực hiện một cách liên tục, ổn định, xuyên suốt trong quá trình hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư. Nói chung, những cam kết bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư từ phía quốc gia tiếp nhận đầu tư được thiết lập và phát huy hiệu lực dựa trên nguyên tắc tương hỗ, nguyên tắc có đi có lại trong các quy định của pháp luật quốc tế, liên quan đến các chế độ đối xử đầu tư như:Chế độ đối xử quốc gia (NT) và chế độ tối huệ quốc (MFN).Các quy tắc, nguyên tắc và biện pháp bảo đảm đầu tư có thể được điều chỉnh, phù hợp với bối cảnh tình hình, phụ thuộc vào mối quan hệ song phương, mối quan hệ đa phương và chiến lược thu hút đầu tư của quốc gia tiếp nhận đầu tư.Nhìn chung, những quy định, biện pháp bảo đảm đầu tư được ghi nhận trong các cam kết quốc tế và trong hệ thống pháp luật quốc gia tiếp nhận đầu tư ở mức độ càng cao, càng bao phủ, càng chặt chẽ thì quốc gia tiếp nhận đầu tư sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút hiệu quả đầu tư, gia tăng tối đa các lợi ích của nước tiếp nhận đầu tư, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư, góp phần tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, ổn định, lâu dài. Điều này nhà đầu tư rất quan tâm vì khi tiến hành đầu tư, nhà đầu tư bỏ ra nhiều vốn đầu tư, các khoản đầu tư, chuyển giao nhiều tài sản hữu hình và vô hình vào các hoạt động đầu tư để tạo ra lợi luận, giảm thiểu các chi phí phát sinh, tối đa hóa lợi nhuận.

Các biện pháp bảo đảm đầu tư thực chất là những cam kết và đảm bảo từ quốc gia tiếp nhận đối với các khoản đầu tư, tài sản và quyền lợi của các nhà đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh tại quốc gia tiếp nhận đầu tư. Theo Khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, vốn đầu tư bao gồm tiền và các tài sản khác theo quy định của pháp luật dân sự và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia, phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh[8]. Hiện nay, phần lớn các điều ước và hiệp định đầu tư quốc tế xem các khoản đầu tư như là tài sản. Do đó, khoản đầu tư không chỉ bao gồm vốn hoặc tài nguyên đã dịch chuyển qua biên giới để lập doanh nghiệp mới hoặc sở hữu doanh nghiệp hiện có, mà còn gồm nhiều loại tài sản khác của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, như quyền tài sản, khoản đầu tư không hữu hình và một số loại nợ, cùng các quyền hợp đồng khác, bao gồm quyền phát sinh từ các thỏa thuận hợp tác. Quan điểm tiếp cận vốn, các khoản đầu tư dựa trên nguyên tắc tài sản thường rất phổ biến trong các hiệp định đầu tư song phương[9].

1.1.3. Vai trò của bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu quả góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu

[8]Khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020

[9] UNCTAD (2011), UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II - Scope and defination, New York and Geneva, tr.22)

tư trong thành lập, triển khai các dự án đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn, công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa, phân biệt nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể... Đồng thời, các biện pháp bảo đảm đầu tư cũng ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư. Cụ thể:

1.1.3.1. Đối với nhà đầu tư

Dựa trên các biện pháp bảo đảm đầu tư của nước tiếp nhận, các nhà đầu tư có thể tự tin xác định hướng đi, lựa chọn hình thức, lĩnh vực và địa bàn xác định đầu tư kinh doanh phù hợp với kế hoạch, chiến lược đầu tư của mình tại nước tiếp nhận đầu tư. Những biện pháp bảo đảm đầu tư này đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo dựng một khung pháp lý vững chắc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước an tâm trong quá trình thành lập và triển khai các dự án đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài tại nước tiếp nhận đầu tư. Do đó, trên thực tế, các biện pháp bảo đảm đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư đối với các nhà đầu tư được xem như là công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời các biện pháp bảo đảm đầu tư tin cậy, nhất quán, ổn định, thuận lợi còn góp phần giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong phạm vi lãnh thổ của nước tiếp nhận đầu tư. Sự cam kết từ Chính phủ nước sở tại mang đến một môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các dự án đầu tư kinh doanh.

Các biện pháp bảo đảm tài chính bao gồm các biện pháp bảo đảm của nhà nước tiếp nhận đầu tư đối với vốn đầu tư, tài sản đầu tư, công nghệ, sở hữu trí tuệ; quyền tự do kinh doanh; quyền tự do quyết định tài sản, thu nhập, lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, tài chính với nước tiếp nhận đầu tư; vấn đề giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với các cơ quan, tổ chức của nước tiếp nhận đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư này được xác định, quy định, có hiệu lực trên cơ sở phân tích, đánh giá, hài hòa lợi ích của nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư cũng như xuất phát từ chiến lược thu hút đầu tư của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhằm phát triển kinh tế xã hội đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tài sản, vốn đầu tư, quốc hữu hóa, trưng dụng, trưng mua tài sản, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Trên thực tế, đối với nhà đầu tư, vấn đề tài chính, lợi nhuận, tối đa hóa nhuận thường được các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu khi tiến hành dự án đầu tư mới hay mở rộng, phát triển dự án hiện tại. Do đó, để thu hút hiệu quả đầu tư, nhà nước tiếp nhận đầu tư thường đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan các biện pháp bảo đảm đầu tư. Như vậy, các biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu quả sẽ đem lại niềm tin cho nhà đầu tư trong việc xác định, quyết định đầu tư hoặc mở rộng hoạt động đầu tư trên cơ sở xác định quyền, lợi ích ổn định, lâu dài của nhà đầu tư.

Ngoài ra, các biện pháp bảo đảm đầu tư cũng gián tiếp quy định trách nhiệm của

nhà đầu tư đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư. Khi đến đầu tư tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật đầu tư của Việt Nam như: Luật Đầu tư, Luật Thuế, Luật Đất đai, Bộ luật Lao động… và các quy định khác có liên quan. Đồng thời, các nhà đầu phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đảm bảo các hoạt động đầu tư, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường, không làm tổn hại môi trường; tạo việc làm cho người dân địa phương; đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam thông quá các dự án đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện sinh kế và đời sống người dân địa phương cũng như tôn trọng các giá trị văn hoá, truyền thống của các tỉnh, thành nói riêng và của Việt Nam nói chung.

1.1.3.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư

Bên cạnh việc mang lại lợi ích cho nhà đầu từ, các biện pháp bảo đảm đầu tư cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nước tiếp nhận đầu tư.

Thứ nhất, các biện pháp bảo đảm đầu tư được xem là hiệu quả, khả thi, thống nhất, nhất quán, ổn định có thể góp phần các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước an tâm đầu tư kinh doanh lâu dài và phát triển bền vững. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng nỗ lực, phấn đấu trong việc tìm kiếm vốn đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước của mình. Các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đóng vai trò thiết yếu trong việc gia tăng nguồn vốn từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Đối với các nhà đầu tư nội địa, Nhà nước không ngừng khuyến khích họ đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế. Nhà đầu tư được hưởng nhiều chính sách bảo đảm đầu tư, ưu đãi liên quan đến tài chính, đất đai và nhiều bảo đảm, ưu đãi, khuyến khích khác. Những chính sách này không chỉ tạo động lực cho các nhà đầu tưtrong nước tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mà còn giúp ngăn ngừa việc tích trữ vốn vô ích, không kích thích sự phát triển của nền kinh tế. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, các ưu đãi, bảo đảm đầu tư thể hiện thiện chí, mong muốn của Nhà nước Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi,tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu, quyết định đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Cuối cùng, chính những ưu đãi và các biện pháp bảo đảm đầu tư khả thi, hiệu quả cũng có thể góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, từ đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Thứ hai, các biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu quả, tin cậy, ổn định có thể giúp cho quốc gia tiếp nhận đầu tưcơ cấu lại nền kinh tế một cách chủ động, đón đầu làn sóng đầu tưkinh doanh thông qua việc ban hành và áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư mới, hấp dẫn, thu hút được đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua việc ban hành các biện pháp bảo đảm, ưu đãi, khuyến khích đầu tư, nhà nước có thể điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Về phía các nhà đầu tư, họ thường có tâm lý lựa chọn đầu tư ở những lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao, ít rủi ro về vốn và tại các địa bàn thuận lợi giao thông, đông dân... Trong khi đó, ở những lĩnh vực kinh doanh đóng vai trò quan trọng phục vụ đời sống hay mang tính truyền

thống của một quốc gia như nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng... Hay kinh doanh ở các địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn có sự rủi ro cao thì các nhà đầu tư lại có tâm lý e ngại. Họ ít quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách tổng thể của một quốc gia mà luôn mong đạt được lợi nhuận cao nhất. Tình trạng này diễn ra sẽ làm mất cân bằng trong sự phát triển kinh tế ở tầm vĩ mô của một quốc gia. Để can thiệp thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế vào từng thời kỳ phù hợp, thích ứng với sự vận động của thị trường, Nhà nước thường vận dụng, triển khai, thi hành một số quy định về bảo đảm đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư nhất định trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Việc đặt ra các biện pháp bảo đảm đầu tư, các biện pháp khuyến khích và ưu đãi đầu tư phụ thuộc vào việc quốc gia đó muốn phát triển ngành nào, lĩnh vực nào của nền kinh tế và đồng thời cũng phụ thuộc vào ngành đó, lĩnh vực đó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống kinh tế của một quốc gia trong từng thời kỳ nhất định. Thông qua việc tăng hoặc giảm quy mô và mức độ ưu đãi, Nhà nước điều chỉnh được hoạt động đầu tư hướng tới những lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước mong muốn phát triển. Tóm lại, thông qua việc triển khai các biện pháp bảo đảm đầu tư, ưu đãi và khuyến khích đầu tư, Nhà nước muốn tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư nhằm thu hút, tận dụng các nguồn vốn đầu tư tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đồng thời, cũng thông qua đó, Nhà nước cũng có thể dịch chuyển nguồn vốn, điều tiết, cơ cấu nền kinh tế một cách hợp lý, cân đối, phù hợp giữa các ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn, tạo sự phát triển đồng bộ của cả nền kinh tế.

Thứ ba, các biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu quả, kịp thời cũng góp phần nâng cao trình độ chyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy nền khoa học công nghệ phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội phát triển bền vững, chủ động hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ góp phần quyết định thúc đẩy sự phát triển vượt bậc, bền vững của quốc gia đó. Ở các nước phát triển, với mức đầu tư lớn và khoa học công nghệ, các nước này đã có được những thành tựu quan trọng góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Trong khi đó, đối với các nước đang phát triển, sự nghèo nàn và lạc hậu của ngành công nghiệp khiến họ không có đủ khả năng để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật. Hệ quả là nền kinh tế phát triển càng chậm, sản xuất càng kém hiệu quả và thường xuyên phụ thuộc vào các nước công nghiệp phát triển. Để khắc phục tình cảnh này, các nước đang phát triển cần tăng cường đầu tư cũng như tìm kiếm, thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, từ các nước phát triển. Các hoạt động bảo đảm đầu tư, thu hút đầu tư sẽ tạo cơ hội cho việc tiếp cận công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển, đồng thời khuyến khích việc tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm phát minh ra các công nghệ mới, ứng dụng rộng rãi. Sự thành công của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở các quốc gia đang phát triển phụ thuộc đáng kể vào khả năng thu hút đầu tư, đáng chú ý là thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ, phát triển khoa học công nghệ hiện đại. Vì thế, đầu tư vào khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến, vừa là một

chính sách quan trọng, vừa là công cụ, yếu tố thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế xã hội của mộtđất nước.

1.1.4. Các chủ thể liên quan đến bảo đảm đầu tư

Các nhà đầu tư và các quốc gia tiếp nhận đầu tư là các chủ thể trong quan hệ đầu tư mà pháp luật bảo đảm đảm đầu tư điều chỉnh, hướng đến. Cụ thể:

1.1.4.1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một thành phần thiết yếu trong mối quan hệ đầu tư, có thể là cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh. Hầu hết các nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bỏ vốn, tài sản, công sức và trí tuệ của mình với mục tiêu thu hồi lợi nhuận từ các dự án đầu tư được triển khai tại nước tiếp nhận đầu tư. Pháp luật của mỗi quốc gia và pháp luật quốc tế, các hiệp định quốc tế, đều có những quy định đặc thù liên quan đến vai trò của các nhà đầu tư trong các quan hệ đầu tư tại quốc gia và khu vực. Trong các Hiệp định Đầu tư Song phương (BIT), Hiệp định Đầu tư Quốc tế (IIA) và các hiệp định khu vực, đều có các điều khoản làm rõ khái niệm "nhà đầu tư", bởi vì đây là yếu tố quan trọng trong thương thảo, phát sinh các hoạt động đầu tư kinh doanh. Định nghĩa về "nhà đầu tư" trong các hiệp định này bao gồm cả cá nhân và pháp nhân, thường liên quan đến yếu tố quốc tịch và địa điểm thành lập, nhằm xác định phạm vi áp dụng. Nhà đầu tư dưới hình thức pháp nhân có thể bao gồm tất cả loại hình tổ chức, không phân biệt mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận, sở hữu tư nhân hay không phải sở hữu tư nhân.Việc xác định pháp nhân đầu tư dựa trên các tiêu chí khác nhau giữa nhà đầu tư và các quốc gia có liên quan. Điều này có thể bao gồm quốc gia nơi pháp nhân được thành lập, nơi đặt trụ sở hoặc quốc gia có cá nhân nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của pháp nhân. Thông thường, các pháp nhân được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ của các quốc gia đã ký kết được coi là "nhà đầu tư". Trong khi đó, một số hiệp định đầu tư song phương hoặc đa phương lại có thể đưa ra quy định đặc biệt, dựa trên tiếu chí sở hữu hoặc mục đích hoạt động của pháp nhân để xác định ngoại lệ đối với định nghĩa "nhà đầu tư".

Ví dụ, theo Điều 13 (a) (iii) Công ước Seoul về thành lập Cơ quan bảo đảm đầu tư đa phương năm 1985 (MIGA) định nghĩa "nhà đầu tư" có đủ điều kiện được bảo lãnh chỉ bao gồm các thực thể pháp luật "hoạt động trên cơ sở thương mại"[10]. Theo quy định này, những tổ chức có mục tiêu phi thương mại, như:Từ thiện hoặc giáo dục, sẽ không được xem là nhà đầu tư. Đối với cá nhân, các BIT và các IIA đều chỉ rõ việc xác định cá nhân là nhà đầu tư dựa trên các yếu tố như:Quốc tịch, lợi ích kinh tế chủ chốt và quyền cư trú vĩnh viễn tại quốc gia của bên ký kết. Đối với những cá nhân có nhiều quốc tịch, nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu sẽ được áp dụng để xác định tư cách nhà đầu tư đủ điều kiện hưởng quyền lợi theo hiệp định. Cụ thể, trong mẫu BIT của Hoa Kỳ năm 2012, một cá nhân có hai quốc tịch sẽ được coi là công dân của một quốc gia mà họ sử dụng

[10]Giáo trình Luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, trang 363

quốc tịch một cách hiệu quả nhất và nổi trội nhất[11].

Mặt khác, theo thực tiễn đầu tư tại các quốc gia, nếu các nhà đầu tư nước ngoài không có mối liên kết thực sự với quốc gia nơi đặt trụ sở, mặc dù đã đáp ứng yêu cầu về địa điểm thành lập, nhưng không có hoạt động kinh doanh thực chất hoặc bị kiểm soát bởi một cá nhân hoặc pháp nhân khác thì quốc gia tiếp nhận có quyền từ chối các lợi ích dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều khoản liên quan việc từ chối lợi ích này thường xuất hiện trong nhiều BIT, chẳng hạn như Hiệp định Thương mại tự do Singapore - Australia, EVIPA, và các BIT mẫu của Canada, Hoa Kỳ, cũng như trong các hiệp định đầu tư khu vực như CPTPP, ACIA. Trong các văn bản pháp lý của mỗi quốc gia, nhà đầu tư thường được phân loại thành nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà đầu tư có thể được điều chỉnh theo cách tương đồng hoặc có những quy định riêng trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh. Chẳng hạn, tại Singapore, pháp luật đầu tư không thiết lập một đạo luật riêng biệt để quản lý các quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài mà thay vào đó, điều chỉnh chung cùng với các quan hệ đầu tư trong nước trong khuôn khổ củaLuật kinh doanh. Điều này không chỉ thể hiện sự bình đẳng trong việc đối xử giữa các nhà đầu tư mà còn là một trong những chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả của Singapore. Ngược lại, ở một số quốc gia khác như Lào, Thái Lan hay Việt Nam (trước khi có Luật Đầu tư năm 2005), lại có những đạo luật riêng biệt điều chỉnh các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, dẫn đến việc hình thành các quy định riêng về quyền lợi và nghĩa vụ cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

1.1.4.2. Quốc gia tiếp nhận đầu tư

Quốc gia tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư, các khoản đầu tư của các nhà đầu tư được xem là quốc gia tiếp nhận đầu tư. Do vậy, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, đều có trách nhiệm trong việc bảo đảm các hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin để nhà đầu tư an tâm đầu tư, kinh doanh. Mức độ quy định bảo đảm đầu tư của quốc gia tiếp nhận đầu tư sẽ thay đổi từng thời điểm, phụ thuộc vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, chiến lược thu hút đầu tư, hay vấn đề bảo hộ đầu tư trong nước ... Tuy nhiên, pháp luật các quốc gia tiếp nhận đầu tư đều hướng đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm đầu tư, hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư, bảo đảm các quyền cơ bản của các nhà đầu tư, đặc biệt các quyền tự do sở hữu, định đoạt tài sản của nhà đầu tư, tự do quyết định các hoạt động kinh doanh cũng như được cam kết, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư thông qua việc ghi nhận các quy định, các cơ chế, trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các nhà đầu tư và các cơ quan, tổ chức của chính

[11] Điều 1, BIT mẫu của Hoà Kỳ năm 2012

quyền các cấp tại nước tiếp nhận đầu tư.

1.2. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư

1.2.1. Giai đoạn trước năm 2005

Trước năm 2005 (Luật Đầu tư chung được ban hành năm 2005), pháp luật Việt Nam đã có sự tồn tại của hai hệ thống pháp lý riêng biệt, quy định, điều chỉnh các hoạt động đầu tư trong nước và các hoạt động đầu tư nước ngoài, dẫn đến việc đã tồn tại một môi trường pháp lý thiếu nhất quán, phân biệt đối xử. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, phải tuân thủ các quy định khác biệt nhau về tổ chức, quản lý và hoạt động, cũng như khả năng tiếp cận thị trường và nguồn lực đầu tư; đồng thời chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế và tiền thuê đất khác nhau. Hoạt động đầu tư ở Việt Nam chịu sự điều chỉnh của hai luật khác nhau gồm: Luật Khyến khích đầu tư trong nước năm 1987 và Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987; các luật này đã lần lượt lượt được sửa đổi, bổ sung trong các năm 1900, 1992, 1996 và năm 2000. Cụ thể, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đã quy định rõ về hoạt động đầu tư để thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh cho các thành phần kinh tế. Điều này bao gồm đầu tư cho xây dựng dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, chuyển dịch cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh, cũng như đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm thông qua việc mua cổ phần và góp vốn vào các doanh nghiệp.Trong khi đó, Luật Đầu tư nước ngoài ban hành các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt Nam, đặc biệt thông qua các quy định liên quan việc Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư, các khoản đầu tư và các quyền lợi, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1.2.2. Giai đoạn từ 2005 đến nay

- Luật Đầu tư năm 2005

Sự thay đổi đột phá trong Luật Đầu tư năm 2005 đã mở rộng quyền tự chủ cho các nhà đầu tư, thông qua việc loại bỏ nhiều rào cản và quy định không phù hợp với các chuẩn mực kinh tế thị trường cũng như cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Điều này đã tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư. Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng quá trình thực thi luật vẫn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể, nhiều khái niệm quan trọng như lĩnh vực đầu tư có điều kiện, điều kiện đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được định nghĩa rõ ràng. Hơn nữa, việc quy định các lĩnh vực, ngành nghề, cùng với các đối tượng ưu đãi đầu tư cũng thiếu sự thống nhất, thiếu sự minh bạch giữa Luật Đầu tư năm 2005 và các luật thuế cùng một số luật chuyên ngành, dẫn đến sự không đồng bộ và khó khăn trong thực tiễn. Tất cả những bất cập, trở ngại, hạn chế này gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh; làm cho nhà đầu không thật sự an tâm về

môi trường đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến quyết định rót vốn, đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

- Luật Đầu tư năm 2014

Để kịp thời khắc phục và hoàn thiện các quy định về đầu tư, Luật Đầu tư năm 2014 (Luật số 67/2014/QH13), được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2016) đã xác định rõ các ngành nghề cấm và có điều kiện đầu tư kinh doanh. Các ngành, nghề cấm và có điều kiện trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh đã được hệ thống hóa, phân loại và công khai thông qua phương pháp "chọn bỏ". Luật Đầu tư năm 2014 áp dụng cách tiếp cận "chọn bỏ". Điều này nhằm bảo vệ nguyên tắc hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm hoặc không yêu cầu điều kiện đặc biệt. Luật Đầu tư năm 2014 đã dành Chương 2 để quy định chi tiết về công tác bảo đảm đầu tư, tạo khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động của nhà đầu tư, thúc đẩy môi trường đầu tư công khai, minh bạch tại Việt Nam. Theo đó, các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định từ Điều 9 đến Điều 14 của Luật Đầu tư năm 2014[12]. Cụ thể, biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến vấn đề tài sản hợp pháp của nhà đầu tư sẽ không bị quốc hữu hóa hoặc bị trưng mua, trưng dụng bằng biện pháp hành chính (Điều 9); biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư, kinh doanh, Nhà nước không được can thiệp, xâm phạm đến tài sản hợp pháp của nhà đầu tư (Điều 10); biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến biện pháp bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài (Điều 11); biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến đến vấn đề bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng (Điều 12); biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật (Điều 13) và biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh (Điều 14). Bên cạnh các quy định về bảo đảm đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư năm 2014, các văn bản hướng dẫn thực hiện, cùng với Hiến pháp năm 2013, còn bổ sung các biện pháp bảo đảm qua nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Những văn bản này bao gồm: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Doanh nghiệp năm 2014, và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (sửa đổi, bổ sung).

Luật Đầu tư năm 2014 đã có những chuyển biến đáng kể só với Luật Đầu tư năm 2005 và những luật trước đây liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư. Luật này được xây dựng trên nền tảng của Hiến pháp năm 2013; đã tập trung vào việc xác định và ghi nhận các biện pháp bảo đảm đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tại Việt Nam, tương thích với thông lệ quốc tế cũng như xu hướng toàn cầu trong việc bảo

[12]Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Luật Đầu tư năm 2014

đảm đầu tư.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khái niệm chưa được định nghĩa rõ ràng. Cụ thể, một số khái niệm trong lĩnh vực đầu tư như: Đầu tư, bảo đảm đầu tư, và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều điểm mơ hồ. Luật Đầu tư năm 2014 mới chỉ đề cập đến các biện pháp bảo đảm đầu tư mà chưa cung cấp định nghĩa cụ thể về "bảo đảm đầu tư". Điều này gây khó khăn trong việc xác định sự hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như khả năng hưởng lợi từ các chính sách bảo hộ và ưu đãi mà Nhà nước dành cho họ. Hơn nữa, Luật Đầu tư 2014 và các quy định hiện hành chưa đưa ra biện pháp cụ thể nào nhằm bảo vệ nhà đầu tư khi chính sách và pháp luật thay đổi theo hướng bất lợi. Các quy định về việc có thể giữ lại dự án đã được cấp phép trước đó hay tiếp tục thực hiện các dự án theo giấy phép còn chưa rõ ràng và cần được làm sáng tỏ hơn. Việc này là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...

- *Luật Đầu tư năm 2020*

Để khắc phục những hạn chế và thiếu sót của Luật Đầu tư năm 2014, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vào ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật Đầu tư năm 2020 đã cập nhật và hoàn thiện các quy định liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời loại bỏ những ngành, nghề không còn hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực không bị cấm hoặc yêu cầu điều kiện. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế , xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, Chương 2 của Luật Đầu tư 2020 tập trung vào việc bảo đảm đầu tư, với 5 điều quy định từ Điều 10 đến Điều 14[13]. Cụ thể, các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm: Bảo đảm quyền sở hữu tài sản; bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh; bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật và biện pháp bảo đảm giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật Đầu tư năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2022, đã kịp thời khắc phục những hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo đảm đầu tư trước đây. Luật này thể hiện quan điểm và chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút đầu tư cả trong lẫn ngoài nước; đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các quy định về bảo đảm đầu tư tại Việt Nam cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Đặc

[13]Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Luật Đầu tư năm 2020

biệt, khung pháp lý đã được hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư nước ngoài, đảm bảo các chính sách liên quan đến nhà đầu tư ngoại không phân biệt đối xử với nhà đầu tư trong nước. Quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam cũng được quy định rõ ràng và cụ thể hơn, nâng cao tính minh bạch và sự tin tưởng của nhà đầu tư. Vì thế, đến những tháng đầu năm 2024, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính lũy kế đến ngày 20/04/2024, cả nước có 40.049 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 478,58 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 303,46 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực[14].

Tuy nhiên, mặc dù Luật Đầu tư năm 2020 hiện nay vẫn còn tỏ ra rất hữu hiệu khi tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước của Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng do Việt Nam đã/đang tham gia, ký kết, triển khai nhiều cam kết trong các hiệp định đầu tư quốc tế. Điều này đòi hỏi cần khẩn trương, nghiêm túc đánh giá lại các quy định pháp luật nói chung, những quy định liên quan đến bảo đảm đầu tư nói riêng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên, cam kết tham gia. Vì thế, việc xem xét đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống trên cở phân tích, đối chiếu với luật pháp một số nước để có thể thấy được, nhìn nhận được chính xác hơn những ưu điểm cũng như thiếu sót trong thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tưt, từ đó có cơ sở kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện Luật Đầu tư nói riêng và các quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư nói chung phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, thông thoáng, công bằng, minh bạch, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.

1.3. Các nguyên tắc bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định bởi pháp luật để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh. Những biện pháp này được hình thành dựa trên các nguyên tắc bảo đảm đầu tư cơ bản, được ghi nhận trong hệ thống pháp luật đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan khác. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, ổn định cho nhà đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư phát triển bền vững. Các quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế. Theo đó, các nguyên tắc bảo đảm đầu tư giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường đầu tư rõ ràng, minh bạch, thống nhất, ổn định, an toàn, không phân biệt đối xử, công bằng, cạnh tranh và phát triển, góp phần giúp các nhà đầu tư an tâm khi thực hiện đầu tư kinh doanh tại nước tiếp nhận đầu tư. Các nguyên tắc bảo đảm đầu tư được quy

[14] Hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư nước ngoài trong điều kiện mới (vietnamhoinhap.vn)

định tại Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020[15]. Cụ thể:

1.3.1. Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư

Nguyên tắc bảo đảm sự đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư là một yếu tố then chốt, tạo nền tảng cho sự cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Đối xử bình đẳng nghĩa là tất cả các nhà đầu tư đều phải được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ như nhau trong hoạt động đầu tư đối với Nhà nước trong những điều kiện tương đồng. Trước đây, pháp luật đầu tư tại Việt Nam đã phân chia hoạt động đầu tư thành hai loại: Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, với những quy định khác nhau cho từng loại. Sự phân chia này đã tạo ra sự khác biệt đáng kể về quyền lợi giữa hai nhóm nhà đầu tư khi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thể hiện rõ sự phân biệt giữa hai đối tượng trên hai hệ thống pháp luật độc lập.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Luật Đầu tư năm 2005 đã được ban hành, với mục tiêu thống nhất các quy định liên quan và loại bỏ sự phân biệt trong quyền lợi của các nhà đầu tư..Trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam, pháp luật đặt ra các quy định thống nhất, áp dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mà không có sự phân biệt hay phân chia. Quan điểm này được khẳng định rõ ràng trong Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020. Nhà nước Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các nhà đầu tư mà không phân biệt đối xử. Luật Đầu tư năm 2020 nhấn mạnh cam kết của Nhà nước trong việc "đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với tất cả các nhà đầu tư, không phân biệt thành phần kinh tế", đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Cụ thể, Khoản 5, Điều 5 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định Nhà nước phải đảm bảo công bằng và thiết lập chính sách khuyến khích để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế[16].

Cùng với việc thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đã thể hiện rõ nguyên tắc này thông qua nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc (MFN) và nguyên tắc Đối xử quốc gia (NT). Nguyên tắc MFN quy định rằng: "Mỗi Bên phải dành cho nhà đầu tư của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với nhà đầu tư của nước mình, hoặc của những quốc gia không phải là thành viên của Hiệp định trong những hoàn cảnh tương tự[17]." Tương tự, nguyên tắc NT khẳng định rằng: "Mỗi Bên phải đảm bảo cho nhà đầu tư của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với nhà đầu tư của nước mình trong những điều kiện tương tự[18]." Mặc dù các hiệp định song phương của các thập niên trước có sự khác biệt nhất định trong cách diễn đạt, nhưng nội dung vẫn nhất quán về việc bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Trong các hiệp định song phương được thiết lập từ nhiều thập kỷ trước, mặc dù có sự khác biệt nhỏ về hình thức,

[15] Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020

[16] Khoản 5 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020

[17] Điều 9.1, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng được thể hiện trong điều 4.b, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Thái Lan

[18] Điều 9.4, Hiệp định TPP; cũng được nêu tại Điều 5, Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

nhưng nội dung của nguyên tắc này vẫn rất rõ ràng. Ví dụ như trong Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, có quy định: "Mỗi Bên Ký kết sẽ dành cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư của Bên Ký kết kia trong Khu vực của mình sự đối xử công bằng, thỏa đáng và sự bảo vệ và an ninh đầy đủ và lâu dài"[19]. Nguyên tắc đối xử công bằng và bình đẳng giữa các nhà đầu tư được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng, là một trong những điều khoản chủ chốt trong luật pháp quốc gia cũng như trong các Hiệp định đầu tư. Khi các nhà đầu tư nhận được sự đối xử công bằng, sức cạnh tranh của họ trên thị trường sẽ được duy trì, đây là một trong những lý do chính yếu dẫn đến quyết định đầu tư. Hơn nữa, nguyên tắc này còn góp phần to lớn vào việc hình thành một môi trường đầu tư tích cực và có tiềm năng trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

1.3.2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền tài sản của nhà đầu tư

Nhà đầu tư được thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm tạo ra tài sản, thu nhập cùng những quyền lợi, lợi ích khác từ các khoản đầu tư đó. Vì thế, cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đều chú trọng, quan tâm đến đến vấn đề được Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền tài sản của nhà đầu tư. Khi Nhà nước thiết lập các biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư, điều này không chỉ tạo ra sự yên tâm mà còn thúc đẩy quyết định đầu tư lâu dài, đồng thời hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Nguyên tắc này được hiện rõ trong các khoản đầu tư được Nhà nước quốc gia tiếp nhận đầu tư công nhận và bảo đảm. Theo Khoản 4 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020quy định: Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư[20].

1.3.3. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm

Nhà đầu tư có quyền tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trong những lĩnh vực, ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Nhà nước quốc gia tiếp nhận đầu tư đảm bảo sự thực hiện này thông qua việc ghi nhận cụ thể các biện pháp bảo đảm đầu tư, trong đó có biện pháp bảo đảm quyền thực hiện hoạt động tự do đầu tư kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật. Nguyên tắc này là chính đáng, không chỉ hợp pháp mà còn phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế, thể hiện quyền tự do kinh doanh của các nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật của quốc gia nhận đầu tư. Trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh hợp pháp, các nhà đầu tư phải tuân thủ những thủ tục cần thiết và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định, đặc biệt là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, theo pháp luật Việm Nam, tại Khoản 1, Điều 5 của Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư có quyền tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh trong những lĩnh vực mà luật không cấm. Đối với ngành nghề có điều kiện, nhà đầu tư cần thỏa mãn các yêu cầu

[19]Điều 9.1, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng được thể hiện trong điều 4.b, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Thái Lan

[20] Khoản 1, Điều 5, Luật Đầu tư 2020

pháp lý liên quan đến đầu tư và kinh doanh[21].

1.3.4. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định

Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định thể hiện quyền tự định đoạt của các nhà đầu tư trong mọi hoạt động đầu tư kinh doanh của mình. Bởi vì nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư, họ phải tiến hành đầu tư bằng các khoản đầu tư, đó chính là tài sản, vốn đầu tư, lợi nhuận, quyền và lợi ích khác, thì tất nhiên họ được quyền tự chủ quyết định, định đoạt đối với hoạt động đầu tư của chính mình. Đây là nguyện vọng và mong muốn của bất kỳ nhà đầu tư nào trong tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Pháp luật đã công nhận điều này nhằm thiết lập nền tảng pháp lý cho sự ổn định và bền vững trong hoạt động đầu tư, đồng thời bảo vệ quyền lợi của Nhà nước. Việc công nhận quyền cơ bản này của các nhà đầu tư được coi là hợp lý và cần thiết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của họ, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài và đảm bảo lợi ích của Nhà nước. Theo Khoản 2, Điều 5, Luật Đầu tư năm 2020: *Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật*[22].

1.3.5. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các điều ước quốc tế và thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế mà nước tiếp nhận đầu tư là thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, rõ ràng. Một trong những nguyên tắc then chốt để xác định luật áp dụng là sự phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế. Theo Khoản 6, Điều 5 của Luật Đầu tư năm 2020, Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia[23]. Trong bối cảnh áp dụng, các điều ước quốc tế sẽ có tính ưu tiên áp dụng hơn các văn bản quy phạm pháp pháp luật trong nước, ngoại trừ Hiến pháp. Song, điều này không đồng nghĩa với việc chúng được xếp hạng ưu tiên cao hơn. Bởi vì, theo Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 đã nhấn mạnh điều này[24] và được áp dụng, phối hợp chặt chẽ với Khoản 5 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: *Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp*[25]. Như vậy, thứ tự áp dụng lần lượt là: Hiến pháp, điều ước quốc tế và sau đó là văn bản quy phạm pháp luật trong nước.

---

[21]Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020
[22]Khoản 2 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020
[23]Khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020
[24]Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016
[25]Khoản 5 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

1.4. Nguồn luật về bảo đảm đầu tư

1.4.1. Các Hiệp định đầu tư

Cơ sở pháp lý chính yếu và phổ biến cho việc bảo đảm đầu tư ở các quốc gia tiếp nhận đầu tư là các điều ước quốc tế. Vào ngày 09 tháng 4 năm 2016, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Điều ước quốc tế, thay thế Luật Ký kết và gia nhập Điều ước quốc tế năm 2005. Luật Điều ước quốc tế quy định cụ thể về việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, thể hiện qua Điều 6 và Điều 78[26]. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Đối với Việt Nam, các điều ước quốc tế chuyên biệt về đầu tư là cơ sở pháp lý chủ yếu cho các hoạt động bảo đảm đầu tư. Theo khoản 6, Điều 5 của Luật Đầu tư năm 2020, Nhà nước cam kết tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. Những điều ước này thiết lập các nguyên tắc chung về bảo đảm đầu tư. Do đó, các điều ước quốc tế, đặc biêt là các Hiệp định đầu tư là một trong những nguồn chính, chủ yếu, quan trọng của pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư.

Theo số liệu thống kêcủa UNCTAD, hiện có 2930 Hiệp định Đầu tư Song phương (BIT) đã được ký kết, trong đó 2352 BIT vẫn còn hiệu lực. Các hiệp định này đưa ra các quy định về bảo vệ đầu tư giữa các bên, bao gồm các nguyên tắc bảo hộ và các biện pháp bảo hộ cụ thể, cũng như giải thích một số thuật ngữ liên quan như: Nhà đầu tư và khoản đầu tư được bảo hộ. Việt Nam đã chủ động tham gia đàm phán và ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương liên quan đến khuyến khích và bảo hộ đầu tư với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Các hiệp định đầu tư song phương và đa phương, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo đảm đầu tư tại Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã ký 67 Hiệp định khuyến khích và bảo vệ đầu tư song phương với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Ngoài ra, có nhiều điều ước quốc tế quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư, đặc biệt là trong vấn đề cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư. Một trong những điều ước quan trọng nhất là Công ước ICSID. Công ước này quy định các nguyên tắc về giải quyết tranh chấp đầu tư thông qua phương pháp Trọng tài. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng tham gia vào hàng loạt cam kết đa phương và hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế cùng các diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu như: ASEAN, CPTPP, APEC, WTO, ASEM. Điều này cho thấy trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã/đang nỗ lực bắt kịp với xu thế của nền kinh tế toàn cầu; Việt Nam đã hợp tác, đàm phán, ký kết và tham gia nhiều điều ước quốc tế về đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư trong nước. Như vậy, những nỗ lực này của Việt Nam không chỉ giúp bảo đảm đầu tư tại Việt Nam mà còn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

---

[26]Điều 6 và Điều 78 Luật Điều ước quốc tế năm 2016

1.4.2. Hiến pháp

Hệ thống pháp luật quốc gia cũng ghi nhận các biện pháp bảo đảm đầu tư nhằm thể hiện cam kết của Nhà nước tiếp nhận đầu tư đối với các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư. Trước hết, các biện pháp bảo đảm đầu tư được ghi nhận ở văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ pháp pháp luật quốc gia là Hiến pháp. Cụ thể, liên quan đến việc bảo đảm tài sản cho các nhà đầu tư ở Việt Nam, quy định về vấn đề này đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Nhà nước thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của mọi người, mọi nhà đầu tư và không bị quốc hữu hóa. Nhà nước chỉ được trưng mua, trưng dụng trong trường hợp thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia nhưng phải bồi thường theo giá trị thị trường[27]. Những nội dung quy định này được ghi nhận trong Điều 32 Hiến pháp năm 2013.Việc được ghi nhận quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong Hiến pháp, một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất tại Việt Nam, cho thấy Đảng, Nhà nước quyết tâm hoàn thiện pháp luật, thúc đẩy nhiều cam kết quốc tế nhằm tạo hành lang, khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, đầy đủ bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút hiệu quả đầu tư tại Việt Nam.Đồng thời, liên quan đến quyền tư do kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam được nhận tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm[28]" và khi đã trở thành một nguyên tắc Hiến định thì quyền tự do kinh doanh của bất kỳ ai, không phân biệt đối xử, sẽ được Nhà nước bảo đảm bằng những cơ chế theo luật định. So với các bản Hiến pháp trước đó, Hiến pháp năm 2013 đã mở đối tượng "mọi người", mọi đối tượng, không phân biệt công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư quốc tế trong việc tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

1.4.3. Luật Đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam chủ yếu được nêu trong Luật Đầu tư. Theo đó, Điều 1 và Điều 2 Luật đầu tư năm 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và đối tượng áp dụng là nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020 quy định chính sách đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

"Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh

1. Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh

[27]Điều 32 Hiến pháp năm 2013
[28]Điều 33 Hiến pháp năm 2013

doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

4. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

5. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

6. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, Luật Đầu tư năm 2020 đã cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013 trong việc ghi nhận, bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư tại Việt Nam cơ bản phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế. Các biện pháp bảo đảm đầu tư của Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư được quy định cụ thể tại các điều từ Điều 10 đến Điều 14, Chương 2 của Luật Đầu tư năm 2020. Cụ thể, quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư liên quan đến: Bảo đảm quyền sở hữu tài sản (Điều 10); bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh (Điều 11); bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài (Điều 12); bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật (Điều 13) và vấn đề giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh (Điều 14).

Trong số các loại nguồn luật nói trên, các điều ước quốc tế và Luật Đầu tư trong nước được sử dụng phổ biến liên quan đến các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam đã và đang chủ động tham gia ký kết, triển khai, cụ thể hóa các cam kết, các biện pháp bảo đảm đầu tư quốc tế trong hệ thống pháp luật đầu tư, đặc biệt là Luật Đầu tư để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tin cậy, ổn định, công khai, minh bạch nhằm thu hút hiệu quả đầu tư, tạo động lực để phát triển bền vững, chủ động hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong hệ thống pháp luật quốc gia, các quy định, các biện pháp bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng, nhất quán để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Mỗi quốc gia trên thế giới, khi có nhu cầu thu hút vốn đầu tư, đều xuất phát từ những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của mình, sẽ xây dựng những biện pháp bảo đảm đầu tư phù hợp. Chính sách và pháp luật về khuyến khích, bảo đảm đầu tư thiết thực, có sức hấp dẫn nhà đầu tư sẽ có thể thuận lợi thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư, tạo ra một nguồn vốn đầu tư phong phú, dồi dào cho đất nước. Việt Nam đã và đang tạo ra một môi trường pháp lý khá thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, trong đó một trong các tố rất quan trọng là các biện pháp bảo đảm đầu tư trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh và phù hợp với pháp luật pháp quốc tế, hài hoà lợi ích của các nhà đầu tư và Nhà nước Việt Nam. Với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật về các biện pháp bảo đảm đầu tư cần phải được hoàn thiện, phải được thực thi có hiệu quả, tạo quyền bình đẳng cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt nguồn vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài, tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn thu hút các nguồn vốn đầu tư, thực hiện lộ trình mở cửa các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo các điều ước Việt Nam đã ký kết và gia nhập; đồng thời cũng ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời, ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong suốt quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG 2
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ, BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Trong khuôn khổ Chương 2, tác giả tập trung phân tích, đánh giá các quy định, các biện pháp bảo đảm đầu tư được ghi nhận chủ yếu tại Luật Đầu tư năm 2020. Trong đó, tập trung làm rõ một số quy định liên quan vấn đề bảo đảm các khoản đầu tư, tài sản của các nhà đầu tư hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bởi vì các vấn đề liên quan đến tài sản, sở hữu tài sản, chuyển tài sản của nhà đầu tư là một trong những yếu tố then chốt, quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư khi tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tác giả cũng phân tích, làm rõ các quy định bảo đảm đầu tư liên quan đến bảo đảm hoạt động đầu tư kinh, bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật và vấn đề giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Thông qua việc phân tích, đánh giá thực chất các quy định pháp luật bảo đảm đầu tư nói trên và trên cơ sở đối chiếu, so sánh với thông lệ, pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia, tác giả chỉ ra những hạn chế, tồn tại, bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo đảm đầu tư của Việt Nam. Qua đó, tác giả mạnh đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khả thi trong việc hoàn thiện pháp luật của Việt Nam về bảo đảm đầu tư, nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, thống nhất, nhất quán, thu hút hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước, hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư và Nhà nước Việt Nam, tối đa hoá lợi ích của các nhà đầu tư và đảm bảo ràng buộc hoạt động của nhà đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật đầu tư và các quy định có liên quan, góp phần tạo động lực để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

2.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

2.1.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Khi quyết định tiến hành, triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh, các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm quyền sở hữu tài sản. Đây thật sự vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, ảnh hưởng quyết định đến đường hướng, chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, pháp luật về đầu tư của Việt Nam đặc biệt quan tâm và thường xuyên chú ý, hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư. Do đó, pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư liên quan đến bảo đảm quyền sở hữu tài sản thời gian qua đã chứng kiến nhiều sự chuyển biến rõ nét; hệ thống pháp luật đầu tư Việt Nam đã phát triển các biện pháp đảm bảo quyền sở hữu tài sản một cách liên tục và nhất quán. Điều này được thể hiện qua các văn bản pháp luật đầu tư của Việt Nam qua các thời kỳ, bao gồm Luật Khuyến khích đầu tư năm 1994 (sửa đổi năm 1998), Luật Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2000), Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư năm 2014, và hiện nay là Luật Đầu tư hiện hành năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Những nội dung sửa đổi, bổ sung kịp thời của pháp luật đầu tư

của Việt Nam thời gian qua cho thấy, với tư cách là quốc gia tiếp nhận đầu tư, Nhà nước Việt Nam đã từng bước có những cam kết rõ ràng, cụ thể, thống nhất, nhất quán đối với tất cả nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, nguồn gốc tài sản của các nhà đầu tư; đồng thời ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà nước Việt Nam cam kết rõ ràng trong việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Liên quan biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư, theo Luật Đầu tư năm 2020, Điều 10 quy định về biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản cụ thể như sau:

- Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

- Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, hai vấn đề quan trọng, cốt lõi, có nguy cơ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư bao gồm: Nguy cơ quốc hữu hóa hoặc tịch thu tài sản và vấn đề trưng mua, trưng dụng tài sản. Qua các quy định tại Điều 10 nói trên, có thể nhận thấy, Nhà nước Việt Nam đã cam kết với các nhà đầu tư về quyền bảo đảm tài sản của các nhà đầu tư. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước là trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam với tư cách là quốc gia tiếp nhận đầu tiên, nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định cho các tài sản của các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.Việc trưng mua, trưng dụng chỉ xảy ra trong một số trường hợp cấp thiết, quan trọng và quyền lợi của các nhà đầu tư đối với các tài sản của mình luôn được Nhà nước quan tâm, bảo đảm.

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được thực hiện bởi Nhà nước tiếp nhận đầu tư, được thực hiện bởi Nhà nước Việt Nam. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản chính là bảo đảm sự an toàn về tài sản của nhà đầu tư. Khi xem xét khả năng đầu tư kinh doanh tại một nước, nhà đầu tư luôn đặt sự an toàn về tài sản đầu tư, các khoản đầu tư lên trên hết. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư được bảo vệ một cách toàn diện, được ghi nhận trong văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, bao gồm: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi và bổ sung vào các năm 2009, 2019 và năm 2022), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi năm 2023) và các đạo luật liên quan đến đầu tư cũng như trong các hiệp định đầu tư đã ký kết. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, được Nhà nước bảo vệ và không thể bị quốc hữu hóa. Chỉ trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc lợi ích quốc gia, nếu Nhà nước yêu cầu trưng mua hay trưng dụng tài sản của cá nhân hay tổ chức, việc bồi thường phải được thực hiện kịp

thời và hợp lý. Với những quy định này, Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư một cách cụ thể, rõ ràng, để đảm bảo quyền sở hữu, sử dụng hiệu quả tài sản của nhà đầu tư đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Luật Đầu tư năm 2020(sửa đổi, bổ sung năm 2022) cam kết rằng tất cả các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam đều được bảo đảm, bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp. Các tài sản hợp pháp, các khoản đầu tư của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hay bị tịch thu thông qua các biện pháp hành chính. Trong các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia, Nhà nước Việt Nam có quyền trưng mua hoặc trưng dụng tài sản và các nhà đầu tư sẽ được bồi thường theo giá trị thị trường tại thời điểm thông báo trưng mua hoặc trưng dụng.

Các biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư có hiệu lực ngay từ thời điểm nhà đầu tư bắt đầu triển khai các dự án đầu tư; nhà đầu tư không cần không phải chứng minh hay phải hoàn thành các thủ tục hành chính bắt buộc để được đảm bảo các quyền sở hữu tài sản. Vấn đề này tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong việc được pháp luật Việt Nam bảo đảm các quyền sở hữu tài sản "đương nhiên" sau khi hoàn thành các trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh, bắt đầu triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trong các hiệp định đầu tư, vấn đề bảo đảm đầu tư được thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể thành những điều luật cụ thể, cơ bản. Chẳng hạn, Điều 3 trong Hiệp định khuyến khích và bảo đảm đầu tư lẫn nhau giữa Việt Nam và Hà Lan quy định rằng: Mỗi Bên ký kết sẽ bảo đảm đối xử công bằng và thỏa đáng đối với đầu tư của các công dân Bên ký kết kia và sẽ không áp dụng các biện pháp vô căn cứ hoặc phân biệt đối xử làm phương hại đến sự hoạt động, quản lý, duy trì, sử dụng, thừa hưởng hoặc thanh lý những đầu tư của các công dân đó; Đặc biệt mỗi Bên ký kết sẽ dành sự an toàn và bảo hộ vật chất đầy đủ cho những đầu tư đó và trong bất kỳ trường hợp nào.[29]...

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có quy định cụ thể: "Không Bên nào được phép thu hồi hoặc quốc hữu hóa một dựán đầu tư được bảo đảm cụ thể, bất kỳ dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thôngqua các biện pháp tương đương với biện pháp thu hồi hoặc quốc hữu hóa, ngoại trừ:phục vụ cho mục đích công ích; thực hiện theo cách không phân biệt đối xử; để chitrả khoản bồi thường đúng lúc, đúng số lượng và đúng thời hạn theo quy định; theođúng quy trình tố tụng chuẩn tắc quy định trong luật"[30].

Khoản 1 Điều 10 Chương IV Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, có đề cập đến cam kết "Không bên nào được tước quyền sở hữu hoặc quốc hữu hóa các khoản đầu tư một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các biện pháp tương tự như tước quyền sở hữu hoặc quốc hữu hoá, trừ trường hợp vì mục đích công cộng, theo phương thức không

[29]Điều 3 Hiệp địn khuyến khích và bảo đảm đầu tư lẫn nhau giữa Việt Nam và Hà Lan
[30]Khoản 1, Điều 9.7, Hiệp định TPP

phân biệt đối xử, dựa trên việc thanh toán bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và có hiệu quả, phù hợp với thủ tục luật định và các nguyên tắc chung về đối xử được quy định tại Điều 3. Việc bồi thường phải theo đúng giá thị trường của khoản đầu tư bị tước quyền sở hữu tại thời điểm ngay trước khi việc tước quyền sở hữu được thực hiện, phải được thanh toán không chậm trễ, bao gồm tiền lãi theo lãi suất thương mại hợp lý tính từ ngày tước quyền sở hữu, phải được thực hiện đầy đủ và có thể được chuyển đổi tự do theo tỷ giá chuyển đổi thịnh hành trên thị trường vào ngày tước quyền sở hữu. Giá đúng của thị trường không được phản ánh bất cứ sự thay đổi nào về giá trị do hành động tước quyền sở hữu đã được biết trước ngày thực hiện".

Thời gian qua, cùng với việc chủ động, tích cực tham gia ký kết nhiều Hiệp định về đầu tư và không ngừng rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, Việt Nam cũng đã hoàn thiện cơ bản khá tốt pháp luật về bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, có một vài vụ việc thu hút sự chú ý của người dư luận và đặt vấn đề về việc pháp luật bảo đảm quyền tài sản của Việt Nam. Cụ thể là vụ việc Ngân hàng Nhà nước mua lại hàng loạt các ngân hàng với giá 0 đồng. Vấn đề này làm dư luận suy nghĩ liên quan đến việc Nhà nước quốc hữu hóa tài sản của các nhà đầu tư. Nhiều ngân hàng như: Ocean Bank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương), GPBank (Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu), CBbank (Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam) lần lượt được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng và trở thành các Ngân hàng thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Dư luận hiểu theo chiều hướng khác nhu về vụ việc này. Trong đó, có dư luận cho rằng, Nhà nước quốc hữu hóa tài sản tư nhân, tài sản của các nhà đầu tư, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư. Bằngviệc mua lại giá 0 đồng, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thế chân toàn bộ cổ đông hiện hữu của các ngân hàng này, dù là cổ đông lớn hay nhỏ, tổ chức hay cá nhân, để trở thành chủ sở hữu duy nhất, và ngân hàng trước đó trở thành ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu". Do đó, việc chuyển đổi hình thức sở hữu ở các ngân hàng này từ sở hữu tư nhân (cổ phần) sang thuộc sở hữu hoàn toàn của Nhà nước. Do đó, về bản chất, đây phải được gọi là quốc hữu hóa, biến một tài sản nào đó thuộc sở hữu phi Nhà nước thành sở hữu Nhà nước cho dù tài sản này có thể không còn giá trị nữa. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng: Bởi vì muốn bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền cũng như sự an toàn của hệ thống ngân hàng nói chung, nên phải thực hiện vụ việc này. Đây chỉ là việc mua bán bình thường, không phải quốc hữu hóa. Còn Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa lại khẳng định việc Ngân hàng Nhà nước mua lại các các ngân hàng với giá 0 đồng là đúng luật, dựa trên Quyết định 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền quốc gia, mỗi một Nhà nước có quyền định đoạt trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình bao gồm cả công dân và tài sản của công dân. Do đó, các nhà nước tiếp nhận đầu tư luôn có quyền định đoạt nhất định với tài sản trên lãnh thổ nước mình trong những trường hợp cần thiết. Vì thế, tài sản của

nhà đầu tư tạo lập trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh cũng có thể được tiếp nhận đầu tư quyết định, định đoạt trên phạm vi lãnh thổ quốc gia của mình. Trong đó, có việc Nhà nước tiếp nhận đầu tư có quyền tuyên bố "quốc hữu hóa" đối với tài sản của tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ quốc gia tiếp nhận đầu tư. Ở Việt Nam, từ khi Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 1994 được ban hành, biện pháp bảo đảm không quốc hữu hóa, không tịch thu bằng các biện pháp hành chính vốn và tài sản của nhà đầu tư ở Việt Nam luôn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật, từ Hiến pháp cho tới các văn bản pháp luật chuyên ngành. Vì thế, để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư tại Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã cam kết "không quốc hữu hóa hoặc tịch thu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư bằng biện pháp hành chính". Trên cơ sở cam kết này, các nhà đầu tư ở Việt Nam có thể yên tâm về tài sản hợp pháp của họ không bị Nhà nước chiếm đoạt, biến thành tài sản quốc gia thông qua các biện pháp can thiệp hành chính. Đây là mối quan tâm hàng đầu của mọi nhà đầu tư bởi suy cho cùng, mục đích của mọi nhà đầu tư là tạo ra lợi nhuận, tạo ra tài" sản và sở hữu tài sản đầu tư, phát sinh trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Do đó, đó là quyền lợi chính đáng, tất yếu cần được pháp luật quốc gia tiếp nhận đầu tư bảo đảm. Tuy nhiên, để được Nhà nước ghi nhận, bảo đảm trọn vẹn quyền sở hữu tài sản thì tất yếu tài sản của nhà đầu tư phải là những "tài sản hợp pháp", có nguồn gốc rõ ràng, có căn cứ xác lập quyền sở hữu rõ ràng. Quyền sở hữu là một trong những loại quyền mà một chủ thể chỉ có được khi xảy ra một hoặc một số sự kiện pháp lý nhất định. Những sự kiện pháp lý này được gọi là những căn cứ xác lập quyền sở hữu. Điều 221 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền sở hữu tài sản được xác lập trong các trường hợp sau Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây: 1. *Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. 2. Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 3. Thu hoa lợi, lợi tức. 4. Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến. 5. Được thừa kế. 6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên. 7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 8. Trường hợp khác do luật quy định.* Đồng thời, liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, Điều 222 Bộ luật Dân sự 2015 năm cũng quy định *Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có được tài sản đó. Người tiến hành hoạt động sáng tạo có quyền sở hữu đối với tài sản có được từ hoạt động sáng tạo theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.* Về cơ bản, pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng liên quan đến việc xác lập việc quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà

đầu tư tại Việt Nam. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư không bị bốc hơi, mất trắng toàn bộ tài sản vào tay Nhà nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Đồng thời, kể cả có liên quan đến các vấn đề trưng dụng, trưng mua bởi Nhà nước Việt Nam với tư cách là nước tiếp nhận đầu tư thì quyền lợi, lợi ích liên quan đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng được bảo đảm. Vấn đề trưng dụng, trưng mua là tất yếu của mỗi nhà nước tiếp nhận đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích quốc gia, dân tộc của nước tiếp nhận đầu tư. Liên quan vấn đề này, pháp luật bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư thông qua việc quy định cụ thể việc trưng dụng, trưng mua tài sản trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008. Theo Điều 1, Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc trưng mua, trưng dụng được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, không phân biệt đối xử, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài, chỉ tiến hành trong điều kiện thật sự cần thiết vì quốc phòng, an ninh, đúng mục đích, theo trình tự, thủ tục luật định (Điều 4 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008). Đặc biệt, Điều 5 Luật này cũng quy định điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, chỉ thật sự cần thiết, khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện được, thuộc một trong các điều kiện được quy định chặt chẽ liên quan đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, trong tình trạng khẩn cấp như: thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân, Nhà nước. Cụ thể, Điều 5 quy định: *Điều kiện trưng mua trung dụng tài sản thuộc một trong các trường hợp sau đây:*

- Khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

- Khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa theo quy định của pháp luật về an ninh quốcgia;

- Khi mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

- Khi phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Do đó, việc trưng mua, trưng dụng tài sản hợp pháp của nhà đầu tư chỉ được tiến hành, chỉ xảy ra trong một số trường hợp hạn định. Mặc dù vậy, trong trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, thì quyền lợi, lợi ích của nhà đầu tư liên quan đến tài sản hợp pháp bị trưng mua, trưng dụng vẫn được Nhà nước đảm bảo thông việc xác định tài sản, thanh toán tiền hoặc bồi thường

thiệt hại theo quy định của pháp luật. Người có tài sản trưng mua được thanh toán tiền trưng mua tài sản; người có tài sản trưng dụng bị thiệt hại về tài sản do việc trưng dụng gây ra thì được bồi thường thiệt hại theo giá thị trường (Điều 3 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008). Ngoài ra, quyền sở hữu tài sản hợp của nhà đầu tư cũng được hiến định, ghi nhận trong Hiến pháp, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của Việt Nam. Điều này cho thấy, đường lối, chính sách, pháp luật của Việt Nam, sự thiện chí của Việt Nam trong việc cam kết, bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư tại Việt Nam. Điều 25 Hiến pháp năm 1992 và Điều 32 của Hiến pháp năm 2013 đều quy định: Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ cũng được xem là một loại tài sản quan trọng của doanh nghiệp, của nhà đầu tư. Liên quan vấn đề này, nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2019); Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và các quy định có liên quan trong Bộ luật Hình sự, pháp luật hành chính và các cam kết trong Điều ước quốc tế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia. Khoản 4 điều 5 Luật Đầu tư năm 2020 đã khẳng định: "Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư". Các "quyền và lợi ích hợp pháp khác" ở đây cũng bao gồm cả quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký kết các hiệp định song phương và đa phương liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như Hiệp định thiết lập quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ (1997); Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (2000) và đặc biệt là Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (2004). Theo cam kết tại các Hiệp định song phương với Hoa Kỳ và các yêu cầu của WTO, Việt Nam đã gia nhập công ước Geneva (về bảo hộ nhà xuất bản ghi âm chống việc không được sao chép bản ghi âm của họ) năm 2005, Công ước Brussels (2006) và tuân thủ các quy định của hiệp định TRIPS. Về cơ bản, pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam hầu như đã đáp ứng tiêu chuẩn về "tinh thần đầy đủ" theo yêu cầu của Hiệp định TRIPS và các điều ước quốc tế quan trọng khác về sở hữu trí tuệ. Pháp luật đã quy định bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ bắt buộc phải bảo hộ theo các chỉ tiêu về nội dung quyền, thời hạn được hưởng quyền, cơ chế bảo vệ quyền phù hợp với các chuẩn mực của điều ước quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bị đánh giá là quốc gia có vi phạm sở hữu trí tuệ cao trên thế giới. Việc thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ta còn bị xem nhẹ, nhận thức về vấn đề này của nhiều cá nhân, kể cả các cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn rất hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của nhà đầu tư tại Việt Nam.

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam dường như cơ bản tương thích, bao phủ, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế liên quan đến biện pháp quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư tại Việt Nam.

2.1.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam còn thiếu những quy định cụ thể về quốc hữu hoá, quốc hữu hoá tài sản của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Việc thiếu những quy định pháp luật cụ thể, chi tiết, rõ ràng liên quan đến vấn đề quốc hữu hoá đã/đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư, gây ra sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư; điều này cũng đã tác động, ảnh hưởng, ngăn cản việc thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài[31].

Thứ hai, pháp luật Việt chưa ghi nhận biện pháp thế quyền trong Luật Đầu tư năm 2020[32] nên chưa tương thích với pháp luật quốc tế, khu vực; nên tác động, ảnh hưởng đến thực thi các cam kết quốc tế cũng như quá trình đàm phán, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế.

Thứ ba, hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật Trưng mua, trưng dụng 2008. Điều này có thể dẫn tới thực tế thực hiện, áp dụng luật còn nhiều vướng mắc, không hiệu quả, bất cập, tạo nên sự bức xúc của các nhà đầu tư có tài sản bị Nhà nước trưng thu, trưng dụng. Cụ thể, pháp luật Việt Nam vẫ chưa có quy định hướng dẫn cụ thể việc có nên áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp bị trưng thu, trưng dụng hay không cũng như chưa có những cam kết cụ thể, rõ ràng, chi tiết về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi thường nếu có sai phạm trong quá trình trưng mua, trưng dụng.

Chính vì vậy, để khắc phục những mặt chưa hoàn thiện, còn tồn tại, chưa tương thích với luật pháp, thông lệ quốc tế, khu vực liên quan đến vấn đề bảo đảm tài sản của nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện theo hướng:

Trước hết, cần hoàn thiện pháp luật bảo đảm tài sản của nhà đầu tư liên quan đến biện pháp quốc hữu hoá cũng như việc ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện vấn đề trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư, sao cho vừa đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà đầu tư khi có tài sản bị quốc hữu hoá hoặc trưng mua, trưng dụng. Theo đó, cần có biện pháp bồi thường thiệt hại hợp lý, tương xứng với những tổn thất, thiệt hại của nhà đầu tư nước ngoài do quốc hữu hoá, trưng thu hoặc trưng dụng. Về nguyên tắc, pháp luật Việt Nam cần bổ sung quy định việc bồi thường phải nhanh chóng, kịp thời, thoả đáng, phù hợp

---

[31] Tạp chí điện tử Pháp lý. (2022). Một số bất cập pháp lý trong thực tiễn Luật Đầu tư năm 2020 https://phaply.net.vn/mot-so-bat-cap-phap-ly-trong-thuc-tien-thi-hanh-luat-dau-tu-2020-a252988.html

[32] Tạp chí Công thương. (2024). Một số ý kiến về các quy định bảo hộ đầu tư trong Pháp luật Đầu tư của Việt Nam https://tapchicongthuong.vn/mo--t-so-y-kie--n-ve-ca--c-quy-di--nh-ba--o-ho-da--u-tu-trong-pha--p-lua--t-da--u-tu-cu--a-vie--t-nam-81584.htm

và không phân biệt đối xử.

Pháp luật Việt Nam không nên áp dụng thuế thu nhập cá nhân hay các khoản lệ phí đối với bên thu nhập của nhà đầu tư được Nhà nước bồi thường ddể bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có tài sản bị trưng mua, trưng dụng. Trước đây, thể thức, điều kiện và thủ tục trưng mua, trưng dụng được quy định rải rác tại các văn bản pháp luật chuyên biệt như Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đê điều... rất chung chung, không thống nhất, dẫn đến nhiều thắc mắc bởi các nhà đầu tư. Đến Luật Trưng mua, trưng dụng năm 2008 ra đời nhưng lại chưa có văn bản hướng dẫn khiến cho việc áp dụng pháp luật tới nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, cũng chưa có điều khoản nào quy định chi tiết về mức lãi suất trong trường hợp chậm thanh toán khi trưng thu, trung dụng gián tiếp để bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Việt Nam cần thúc đẩy việc xem xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư liên quan đến biện pháp thế quyền để có thể mang lại sự yên tâm, lòng tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tìm hiểu đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

2.2. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

2.2.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Quyền được tự do và được đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư được pháp luật ghi nhận, được Nhà nước đảm bảo. Cụ thể, quyền được đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh là quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. "Quyền tự do kinh doanh" lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992[33]và được tiếp tục được mở rộng, phát triển năm 2013[34]. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định rằng: "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm" và quyền tự do hoạt động đầu tư kinh doanh đã trở thành một nguyên tắc Hiến định. Do đó, đây là quyền tự do kinh doanh của mọi chủ thể, của bất kỳ ai, không phân biệt đối xử, được Nhà nước bảo đảm bằng những cơ chế theo luật định. Liên quan đến hoạt động đảm bảo đầu tư, nguyên tắc này được luật hoá tại Điều 11 Luật đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Theo đó, Nhà nước Việt Nam cam kết không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

- Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

- Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

- Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu

[33] Điều 57 Hiến pháp năm 1992
[34] Điều 33 Hiến pháp năm 2013

cầu nhập khẩu;

- Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

- Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

- Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những quy định đảm bảo quyền tự do đầu tư kinh doanh này nhằm khẳng định chính sách thu hút đầu tư nhất quán và bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam. Đây là các quy định bảo đảm về quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng. Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào kế hoạch đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư mà để nhà đầu tư tự do lựa chọn, quyết định kế hoạch kinh doanh của mình theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước Việt Nam không có yêu cầu, ràng buộc về mặt kỹ thuật để buộc nhà đầu tư phải tuân theo một tiêu chuẩn nhằm hạn chế tự do hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư tại Việt Nam.

Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu như ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa,dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước; xuất khẩu hàng hóa hoặcdịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụxuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trongnước; nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; đạt được tỷ lệ nội địa hóa đốivới hàng hóa sản xuất trong nước; đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước; cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài; đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, giống với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn đảm bảo cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước được tự do trong việc đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Nhà đầu tư trong và ngoài nước đều quan tâm đến vấn đề được Nhà nước sở tại đảm bảo lâu dài và ổn định các hoạt động đầu tư kinh doanh, được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm phát triển bền vững hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn mong muốn được Nhà nước bảo đảm có thể toàn quyền định đoạt, không bị cản trở, can thiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, hiển nhiên là nằm trong khuôn khổ, quy định của pháp luật. Do đó, Nhà nước tiếp nhận đầu tư cần hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể thực hiện được quyền tự do hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và Nhà nước sở tại. Thời gian gần đây, Việt Nam đang chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa nên vấn đề bảo đảm hoạt động tự do của nhà đầu tư được Nhà nước đặc biệt quan tâm, thực hiện khá tốt. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tiến hành quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước dần rút khỏi việc can thiệp vào nền kinh tế. Mặc dù vậy, trong quá trình cổ phần hóa này vẫn còn điều mà doanh nghiệp lo lắng. Đó là việc Nhà nước còn can thiệp sâu vào nhân sự cấp cao của doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa, việc Nhà nước chỉ định hay bổ nhiệm một công chức nhà nước nắm vai trò quản trị công ty đang trong quá trình cổ phần hóa mà ít theo theo năng lực thay vì như ở các quốc gia tiên tiến, một người có thể không có 1 đồng vốn nào nhưng vẫn được thuê làm chủ tịch Hội đồng quản trị vì người đó có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp. Như vậy, công tác nhân sự là do kết quả sản xuất kinh doanh yêu cầu và kết quả kinh doanh đó sẽ do thị trường trả lời, chứ không phải từ ý muốn chủ quan của người quảnlý vốn. Đây là xu hướng đáng lo ngại, bởi điều này đi ngược với mô hình phát triển kinh tế theo hướng hiện đại mà Nhà nước đang cam kết xây dựng. Mặt khác, khi nhân sự do Nhà nước cử người quản lý và quyết định thì việc tự do quyết định, định đoạt trong đầu tư kinh doanh cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong hệ thống pháp luật đầu tư Việt Nam cũng như các quốc gia khác luôn tồn tại quy định về biện pháp bảo vệ quyền tự chủ trong kinh doanh của các nhà đầu tư như một sự thể hiện rõ nét nhất thái độ thiện chí, hoan nghênh của nhà nước đối với các chủ thể, thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh của mình, có khả năng đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế và xã hội. Các quy định này có thể tồn tại dưới dạng thừa nhận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp quyền tự do của nhà đầu tư trong quá trình tự do lựa chọn: địa bàn, lĩnh vực đầu tư, đối tác đầu tư cũng như các hạn mức đầu tư cụ thể về tỷ lệ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa... Từ thực tiễn những quy định của pháp luật Việt Nam cho thấy, Nhà nước Việt Nam không lựa chọn cách thức ghi nhận một cách trực tiếp các biểu hiện về quyền tự do đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên bằng cách thức gián tiếp, cam kết không áp đặt ý chí lên hành vi của nhà đầu tư cũng như không đặt ra giới hạn đối với quá trình tự do lựa chọn của nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh của họ. Nhà nước Việt Nam đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình đối với vấn đề công nhận và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Thông qua các quy định này, Việt Nam đã đạt được song song hai mục đích. Đó là một mặt bảo đảm được quyền tự chủ của nhà đầu tư, mặt khác là cam kết không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, điều này thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập sự bình ổn đối với môi trường đầu tư của Việt Nam; từ đó góp phần không nhỏ tăng thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

2.2.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Quyền được đảm bảo hoạt động tự do đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đã có nhiều bước tiến quan trọng, tiệm cận, phù hợp với thông lệ, pháp luật quốc tế, khu vực nhưng vẫn còn

một số thách thức, khó khăn cần kịp thời tháo gỡ. Theo Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, thực tế thời gian gần đây cho thấy, quyền tự do kinh doanh, tự do đầu tư của các nhà đầu tư chưa được bảo vệ đầy đủ, chưa thật sự đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn phản ánh cho rằng họ còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Có nhiều vướng mắc, trở ngại, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh, từ sự hỗn độn, không cần thiết của nhiều điều kiện đầu tư cho đến các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư kéo dài, phức tạp, quá nhiều sự thanh tra, kiểm tra. Chính còn có sự can thiệp sâu của Nhà nước vào hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư, nên các nhà đầu tư đã/đang có tâm lý lo ngại, cân nhắc quyết định đường hướng, chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh bởi vì chi phí không chính thức còn nhiều, khá lớn, ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí doanh nghiệp và hiệu quả của các hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Ngoài ra, vấn đề Nhà nước Việt Nam không lựa chọn cách thức ghi nhận một cách trực tiếp các biểu hiện về quyền tự do kinh doanh, tự do đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng tác động không nhỏ đến quyết định của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều đến sự ổn định, rõ ràng của các đường lối, chính sách, pháp luật, bởi vì đó là cơ sở vững chắc nhất để các nhà đầu tư có thể căn cứ, xem xét quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh. Việc cách thức ghi nhận một cách trực tiếp các biểu hiện về quyền tự do kinh doanh, tự do đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm cho chi phí không chính thức của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy, mặc dù quyền tự do kinh doanh, tự do đầu tư ở Việt Nam được nâng cấp hơn so với trước đây, nhưng trên các bảng xếp hạng quốc tế, chỉ số này của Việt Nam vẫn đứng ở vị trí rất thấp.

Để thấy rõ hơn những khó khăn, vướng mắc về sự đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể tham khảo bài học của một số nước trong khu vực có hệ thống pháp luật tương đối đơn giản nhưng hiệu quả trong việc đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, Singapore, mặc dù không có luật riêng về đầu tư nhưng Singapore là một trong những quốc gia thành công nhất trong khu vực ASEAN về thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng. Hoạt động đầu tư của Singapore được điều chỉnh bởi các luật chung, cụ thể như các luật chung về hợp đồng, luật công ty và các luật chuyên ngành. Nhà đầu tư được đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh tự do tại Singapore, gần như không có sự phân biệt nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Singapore chỉ hạn chế đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực như: viễn thông, ngân hàng, truyền thông, quyền sở hữu đất đai. Những sự hạn chế đầu tư này được quy định cụ thể, chi tiết trong luật chuyên ngành có liên quan và các cơ quan quản ngành thực hiện việc xem xét, quyết định các trường hợp hạn chế đầu tư. Ví dụ như, Luật Báo chí và in ấn hạn chế kiểm soát nước ngoài đối với các công ty báo chí; Cơ quan Tiền tệ

Singapore quy định đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hang phải thông qua hệ thống cấp phép, được thiết lập theo Mục 7 của Luật Ngân hàng Singapore. Đồng thời, Singapore cũng đã rất quan tâm đến việc hoàn thiện, xây dựng, hiện đại hóa kết cấu, cơ sở hạ tầng mang đến sự thuận lợi, hiệu quả cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, thủ tục cấp giấy phép nhanh gọn, đơn giản, thuận tiện, dễ tiếp cận, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, có những dự án xin cấp phép và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh gọn chỉ trong vài tháng, thậm chí có những dự án chỉ mất 49 ngày là có thể đi vào sản xuất kinh doanh[35]. Liên quan vấn đề này, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước còn nhiều than phiền về thủ tục hành chính "phức tạp, rắc rối", cấp phép của một số cơ quan quản lý ngành. Khác với Việt Nam, mặc dù Singapore có quy định cởi mở, thông thoáng trong bảo đảm hoạt động đầu tư nhưng Singapore vẫn có một số quy định đảm bảo hoạt động đầu tư theo sự định hướng và quản lý chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước Singapore. Cụ thể, theo quy định của Luật doanh nghiệp Singapore, mỗi công ty phải có một thư ký, người làm công việc thư ký phải là người dân thường trú tại Singapore. Mục đích nhằm đảm bảo an toàn và tính minh bạch trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại Singapore. Đồng thời, Luật Doanh nghiệp Singapore cũng quy định, cá nhân người nước ngoài muốn thành lập công ty thì phải thông qua một công ty chuyên nghiệp về đăng ký thành lập, chứ không cho phép cá nhân người nước ngoài tự đăng ký[36]. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng để đảm bảo an toàn cho thị trường kinh doanh Singapore, tránh việc các cá nhân hay tổ chức nước ngoài lợi dụng việc thành lập công ty để trục lợi, đầu tư, kinh doanh phi pháp.

Do đó, để thật sự đảm bảo quyền và lợi ích của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cần rà soát, hoàn thiện pháp khung chính sách, pháp luật đảm bảo đầu tư trong Luật Đầu tư và một số luật khác, cụ thể:

Một là, Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tính an toàn của môi trường đầu tư, nhất là duy trì sự ổn định của chính sách. Đồng thời phải theo dõi, cập nhật môi trường đầu tư, sự cải thiệ môi trường đầu tư của một số nước trên thế giới để rà soát, tổng kết, đánh giá kịp thờ, hoàn thiện, khắc phục những khuyết tật của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chính phủ cũng cần thường xuyên và định kỳ đánh giá lại tình hình thực hiện các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tích cực

---

[35]Tạp chí điện tử pháp lý. (2023). Hệ thống pháp luật và chính sách thúc đẩy đầu tư của Singapore, những kinh nghiệm cho Việt Nam.
https://phaply.net.vn/he-thong-phap-luat-va-chinh-sach-thuc-day-dau-tu-cua-singapore-nhung-kinh-nghiem-cho-viet-nam-a256491.html

[36]Tạp chí điện tử pháp lý. (2023).Hệ thống pháp luật và chính sách thúc đẩy đầu tư của Singapore, những kinh nghiệm cho Việt Nam.
https://phaply.net.vn/he-thong-phap-luat-va-chinh-sach-thuc-day-dau-tu-cua-singapore-nhung-kinh-nghiem-cho-viet-nam-a256491.html

bãi bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý, không hiệu lực, không rõ ràng hoặc can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ cần quyết liệt rà soát, đánh giá môi trường đầu tư và chính sách, luật pháp bảo đảm đầu tư để thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam, qua đó góp phần tác động các tổ chức quốc tế ghi nhận, xem xét, cải thiện các kết quả đánh giá, xếp hạng môi trường đầu tư của Việt Nam.

Hai là, cần thúc đẩy rà soát, đánh giá Luật Đầu tư và một số luật có liên quan nhằm thúc đẩy tiếp tục cải cách các thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, hoạt động đầu tư kinh doanh và công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước; tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công nghệ số để kịp thời nắm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; đồng thời, kịp thời rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư an tâm, thực hiện các hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Ba là, để có thể quản lý hiệu quả và bảo đảm các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư ngay từ khi mới thành lập, Chính phủ và một số Bộ, Ngành, cơ quan có liên quan có thể tham khảo mô hình của Singapore để thúc đẩy hoàn thiện khung chính sách, pháp lý trong việc thành lập và hoạt động một cơ quan chuyên trách trong việc xem xét, cấp phép cho các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bốn là, rà soát, nghiên cứu, xây dựng, hệ thống hóa một sốc lĩnh vực, ngành nghề hạn chế thu hút đầu tư nước ngoài, khéo léo thực hiện, áp dụng các hàng rào kỹ thuật đối với các dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, sự ổn định xã hội như: Điều kiện về vốn đầu tư tối thiểu, điều kiện về suất đầu tư tối thiểu, điều kiện về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư... nhằm thanh và chọn lọc các nhà đầu tư với công nghệ hiện đại, vốn mạnh, trình độ quản lý tiên tiến, phục vụ cho việc thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng và cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Năm là, nghiên cứu hướng dẫn của OECD về việc áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu để hoàn thiện chính sách ưu đãi, pháp luật bảo đảm hoạt động đầu tư phù hợp với bối cảnh, tình hình của Việt Nam và thực hiện được cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư và chứng minh cho các nhà đầu tư nước ngoài thấy được sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, Nhà nước Việt Nam với cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế.

2.3. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

2.3.1. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Việc chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài ra nhu cầu chính

đáng của các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư tại Việt Nam. Do đó, đây là một trong những vấn đề quan trọng trong tổng thể các biện pháp bảo đảm đầu tư, tạo sự tin tưởng, an tâm của nhà đầu tư khi quyết định đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Luật Đầu tư năm 2020 quy định cụ thể về những tài sản, vốn, khoản đầu tư… mà nhà đầu tư được quyền chuyển ra nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, cụ thể[37]:

- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Ở Việt Nam, các quy định, các biện pháp bảo đảm đầu tư này đã xuất hiện từ Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, tiếp tục hoàn thiện ở Luật Đầu tư nước ngoài 1996, Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000, Luật Đầu tư năm 2005 và được Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) kế thừa. Ngoài ra, các quy định về đầu tư nước ngoài, trong đó có các quy định, các biện pháp bảo đảm đầu tư còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như: Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Pháp lệnh Ngoại hối... và trong các hiệp định song phương, đa phương về đầu tư mà Việt Nam đã kí kết và gia nhập, trong đó Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành là đề cập rõ ràng và cụ thể nhất tới vấn đề bảo đảm đầu tư hiện nay, đặc biệt là các biện pháp bảo đảm đầu tư. Tóm lại, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển ra nước ngoài các loại tài sản thuộc sở hữu hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

Mục đích của nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh và phạm vi lãnh thổ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là nhằm tìm kiếm các lợi ích về kinh tế mà cụ thể ở đây là lợi nhuận. Bên cạnh đó, mong muốn thực sự của những chủ thể đầu tư quốc tế không chỉ là thu lợi nhuận mà còn là sự tự do sử dụng lợi nhuận như một tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ. Hành vi thể hiện rõ nét nhất quyền tự do định đoạt này là thực hiện việc chuyển lợi nhuận của họ ra khỏi quốc gia tiếp nhận đầu tư. Bên cạnh các biện pháp bảo đảm tài sản của các nhà đầu tư, các quốc gia tiếp nhận đầu tư thường thiết kế trong pháp luật đầu tư của mình các quy định bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

Đối với vấn đề này, Nhà nước Việt Nam không cấm nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận của mình ra nước ngoài sau khi họ thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ tài chính với nhà nước tiếp nhận đầu tư như là một sự đáp trả đối với chủ thể đã đã kiến tạo một sân chơi đầu tư cũng như tạo cơ hội và các điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiến hành hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận, nên trước khi chuyển lợi nhuận của mình ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đảm bảo điều kiện thực hiện đầy đủ

[37] Điều 12 Luật Đầu tư năm 2020

nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những biện pháp bảo đảm đầu tư được ghi nhận trong các văn bản luật đầu tư Việt Nam qua các thời kỳ khác, có thể kể đến Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 1998; Luật đầu tư nước ngoài năm 1996, sửa đổi bổ sung năm 2000; tiếp theo là trong Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư 2014 và cho đến nay Luật Đầu tư năm 2020. Mặc dù cùng ghi nhận nội dung tương tự nhau khi cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tự do chuyển lợi nhuận hợp pháp của mình về quốc gia mà họ mang quốc tịch nhưng nghĩa vụ tài chính mà họ phải thực hiện với nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn có sự thay đổi nhất định.

Trước đây trong các văn bản Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 1998 hay Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2000 đã có quy định về nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận của họ ra nước ngoài. Mức thuế suất cũng có thể thay đổi nhất định từ 5% số lợi nhuận mà họ định chuyển trong Luật Khuyến khích đầu tư năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 1998 cho đến mức 5% hoặc 7% hoặc 10% tùy từng trường hợp theo mức góp vốn vào hợp đồng hợp tác hoặc vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp trong Luật đầu tư nước ngoài năm 1996, hay mức 3% đến 5% đến 7% theo Luật đầu tư nước ngoài được sửa đổi, bổ sung năm 2000.

Tuy nhiên, việc đánh thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với nhà đầu tư nước ngoài một mặt góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách cho nhà nước, mặt khác cũng thể hiện một bất cập là gây ra tình trạng thuế chồng lên thuế. Bởi lẽ các nhà đầu tư nước ngoài trước khi thu được lợi nhuận họ đã phải nộp một số loại thuế trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt... Vì vậy, quy định về nghĩa vụ nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được coi là một gánh nặng tài chính đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ đó. Điều này là một trong những nguyên nhân làm cho khả năng thu hút đầu tư cũng như chỉ số hấp dẫn đầu tư của môi trường Việt Nam có sự giảm sút nhất định. Để khắc phục hạn chế này, từ năm 2005 cho đến nay, nghĩa vụ nộp thuế khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài không còn được ghi nhận trong pháp luật đầu tư cũng như pháp luật về thuế của Việt Nam. Động thái tích cực này được coi là một nỗ lực đáng ghi nhận của nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn. Hiện nay, Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể về các khoản lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bao gồm: Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định; lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật; lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập

khẩu hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan[38]. Đồng thời, Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam và trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn[39]...

Việc chuyển lợi nhuận, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài là nhu cầu chính đáng và vấn đề quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vì thế, một số nước thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài thường có hệ thống pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng liên quan vấn đề này. Cụ thể, Singapore, Chính phủ nước này đã ban hành nhiều chính sách bảo đảm, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư vào Singapore. Tất nhiên, khi kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nhà đầu tư nước ngoài được quyền tự do chuyển các khoản lợi nhuận, đầu tư, tài sản về nước. Chính những sự đảm bảo chắc chắn liên quan đến quyền định đoạt tài sản, lợi nhuận của doanh nghiệp này, nên các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đến đầu tư ổn định, lâu dài tại Singapore, biến nước này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài tại Châu Á và trên thế giới.

2.3.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam chỉ quy định về quyền được chuyển vốn và lợi nhuận một cách chung chung, mơ hồ và đề cập 03 nhóm tài sản được chuyển ra nước ngoài. Trong khi nhiều nước nêu rõ các khoản đầu tư là như thế nào và thứ tự chuyển. Đồng thời, hiện nay một số nước trong khu vực Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên giới nhấn mạnh các yêu cầu của việc chuyển vốn và lợi nhuận như: Ngoại tệ tự do chuyển đổi, không hạn chế, không chậm trễ, theo tỷ giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi... Do đó, pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện theo hướng nêu rõ, chi tiết các khoản đầu tư được phép chuyển vốn và lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư để phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế. Điều này sẽ góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm để các nhà đầu tư nước ngoài quyết định mở rộng, phát triển các hoạt động đầu tư kinh doanh quy mô, ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Thứ hai, việc Việt Nam áp dụng biện pháp bảo lưu một số quy định để chưa phải áp dụng biện pháp bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài mà vẫn phù hợp với cam kết quốc tế đặt ra nhiều vấn đề. Cụ thể, quy định Chính phủ có quyền ngăn cản một khoản chuyển tiền thông qua việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời như các quyết định cưỡng chế thi hành án và lệnh phong toả tài sản tạm thời của toà án liên quan đến phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc bảo vệ quyền của các chủ nợ hoặc quy định liên quan đến phát hành, kinh doanh hoặc buôn bán các

[38] Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
[39] Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

chứng khoán, hợp đồng kì hạn, các sản phẩm tài chính phái sinh; các báo cáo hoặc chứng từ chuyển tiền; bảo đảm sự tuân thủ các quyết định hoặc bản án trong tố tụng tư pháp hay hành chính.Tuy nhiên, quy định này khi triển khai thực hiện cũng có một số hạn chế nhất định.

Thứ ba, việc Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tự do chuyển vốn và lợi nhuận ra khỏi biên giới, lãnh thổ quốc gia là một trong những biện pháp bảo đảm phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, cần có thêm những quy định để ngăn chặn việc lợi dụng quy định pháp luật chuyển tài sản, lợi nhuận ra nước ngoài để tẩu tán tài sản phi pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố… Do vậy, bên cạnh việc việc tăng cường, thúc đẩy hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, quy định điều chỉnh, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cần tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra để các nguyên tắc này, biện pháp bảo đảm đầu tư này không bị lạm dụng, "lợi dụng" để chuyển những khoản tiền không hợp pháp ra nước ngoài, vượt qua sự kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước dưới hình thức lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

2.4. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

2.4.1. Quy định pháp luật Việt Nam về đảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh của mình, các nhà đầu tư thường phải đối diện với nhiều khó khăn, trở ngại và nguy cơ ảnh hưởng đến mục đích, hiệu quả đầu tư cũng như thậm chí tác động đến các chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư. Trong đó, sự thay đổi trong hệ thống pháp luật của quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đối với nhà đầu tư.

Về lý thuyết, theo nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quốc gia tiếp nhận đầu tư có quyền xây dựng, hoàn thiện, củng cố các quy định pháp lý để quản lý hiệu quả các hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ quốc gia mình, đảm bảo lợi ích phát triển của quốc gia, dân tộc. Việc thay đổi các chính sách, pháp luật là quyền của quốc gia tiếp nhận đầu tư nhằm thích ứng, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước, phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia từng thời kỳ. Tuy nhiên, vấn đề thay đổi pháp luật, thay đổi chính sách của quốc gia tiếp nhận đầu tư, ảnh hưởng rất lớn đến nhà đầu tư, có thể bị nhiều tổn thất, thiệt hại do sự thay đổi đột ngột, bất thường của các chính sách, pháp luật. Thông thường, các dự án đầu tư quy mô thường kéo dài. Thời gian cho quá trình đầu tư kinh doanh theo chiến lược đầu tư thường kéo dài từ 10 đến 50 năm. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ có nhiều sự thay đổi trong chính sách, pháp luật mà nhà đầu tư không thể dự liệu, lường trước. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá, dự liệu về sự ổn định chính sách, pháp luật của quốc gia tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư mới quyết định đầu tư, bỏ vốn và công sức triển khai các dự án đầu tư. Các nhà đầu tư đều phải hoạt động, tuân thủ nghiêm các quy định, khuôn khổ pháp luật, chính sách của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Các nhà đầu tư hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật

và sự quản lý của Nhà nước Việt Nam. Điều này được hiến định, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định:"*Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm*"[40]. Tuy nhiên, mặc dù pháp luật, chính sách của quốc gia tiếp nhận đầu tư thường ổn định nhưng có thể thay đổi tùy tình hình trong và ngoài nước và tùy thuộc vào chiến lược phát triển quốc gia. Việc thay đổi chính sách, pháp luật chủ quan hay khách quan, ít nhiều làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư. Do vậy, để thu hút đầu tư hiệu quả, để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào quốc gia tiếp nhận đầu tư, giống như các quốc gia khác, Việt Nam cũng có hệ thống các quy định bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật. Cụ thể, trực tiếp tại Điều 13 Luật Đầu tư năm 2020 quy định:

- Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật Đầu tư năm 2020.

- Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hon ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư (quy định này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường).

- Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư vì những lý do trên thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây khi nhà đầu tư có văn bản yêu cầu trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành:

+ Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.

+ Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

+ Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại..

Về nguyên tắc các biện pháp bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, khi có sự thay đổi về mặt pháp luật thì nhà đầu tư luôn được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, được ưu tiên lựa chọn hình thức có lợi nhất cho nhà đầu tư, thuận lợi cho quá trình duy trì, ổn định, phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh. Nếu có văn bản pháp luật mới với các ưu đãi đầu tư tốt hơn được ban hành, nhà đầu tư sẽ được áp dụng các ưu đãi đó trong thời gian còn lại của dự án. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các ưu đãi đặc biệt liên quan đến những dự án nằm trong trường hợp được quy định

[40]Điều 33 Hiến pháp năm 2013

tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật Đầu tư năm 2020. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt Nam còn đảm bảo hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong trường hợp vì lý do đặc biệt nếu việc thay đổi pháp luật đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Vấn đề bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật được ghi nhận đầu tiên tại Luật Đầu tư nước ngoài, sau đó được Luật Đầu tư 2005 kế thừa (Điều 11) và được khẳng định lại một lần nữa tại Luật Đầu tư năm 2014, Luật đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Theo quy định tại Điều 13 Luật đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ luôn được đảm bảo tối đa theo hướng có lợi nhất khi có sự thay đổi pháp luật tại Việt Nam. Biện pháp bảo đảm đầu tư thể hiện nguyên tắc không hồi tố trong pháp luật như sau: Khi một văn bản pháp luật mới được ban hành và quy định các ưu đãi đầu tư mới hoặc cao hơn, nhà đầu tư sẽ được áp dụng các ưu đãi theo quy định của văn bản mới trong thời gian còn lại của dự án đầu tư. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các ưu đãi đặc biệt của những dự án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật đầu tư năm 2020. Quy định này phản ánh rõ ràng chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài khi có sự thay đổi trong hệ thống pháp luật đầu tư của Việt Nam cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nếu văn bản pháp luật mới được ban hành quy định mức ưu đãi đầu tư thấp hơn so với mức ưu đãi mà nhà đầu tư đã nhận trước đó, thì nhà đầu tư sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định cũ trong khoảng thời gian còn lại của dự án. Điều này có nghĩa là Nhà nước không áp dụng nguyên tắc hồi tố đối với các thay đổi đó, tức là vẫn bảo đảm cho các nhà đầu tư những ưu đãi và điều kiện thuận lợi mà họ đã và đang được hưởng, được ghi nhận trong các giấy tờ như Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cũng như các văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc tài liệu khác từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cùng với các ưu đãi chung theo quy định của pháp luật như ưu đãi thuế.

Điều 4 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn về các ưu đãi đầu tư như sau: Những ưu đãi được đảm bảo theo quy định tại khoản 1 điều này bao gồm: a) Các ưu đãi đầu tư được nêu trong Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định về chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc các văn bản khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, theo quy định của pháp luật; b) Các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được phép hưởng theo quy định của pháp luật không nằm trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 15 điều này[41].

2.4.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh

[41]Điều 4 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

trong trường hợp thay đổi pháp luật cơ bản bao phủ, tạo được sự an tâm cho các nhà đầu tư duy trì, ổn định, phát triển đầu tư kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn còn một số nhược điểm sau:

Thứ nhất, mặc dù pháp luật có quy định các cơ chế áp dụng thỏa đáng khi gây bất lợi đối với nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách, pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa kịp thời ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện. Chính điều này đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, từ đó làm chậm trễ, gây ra một số trở ngại, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhà đầu tư băn khoăn, lo lắng về cách thức, quy trình, thủ tục liên quan đến thực hiện, áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách, pháp luật. Do đó, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành có liên quan cần sớm, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về các cách thức, quy trình, thủ tục, tiêu chí, căn cứ để xác định biện pháp giải quyết thoả đáng cần áp dụng đối với nhà đầu tư khi có sự thay đổi chính sách, pháp luật theo hướng bất lợi cho nhà đầu tư. Đồng thời, cần tổng kết, đánh giá, rà soát để ban hành các văn bản hướng dẫn, bổ sung thêm các quy định liên quan đến bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư trong trường hợp pháp luật thay đổi mà ảnh hưởng đến quyền tự do đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư theo hướng cho phép nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các dự án theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp khi văn bản pháp luật mới ban hành gây bất lợi cho nhà đầu tư.

Thứ hai, một số quy định hướng dẫn trong trường hợp chính sách, pháp luật của Việt Nam có thay đổi theo chiều hướng bất lợi hơn cho nhà đầu tư còn chưa rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt vấn đề nhà đầu tư nước ngoài có được bảo lưu dự án đã cấp phép trước đó hay tiếp tục được cho phép thực hiện các dự án theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp khi văn bản pháp luật mới ban hành gây bất lợi cho nhà đầu tư. Do đó, Chính phủ cùng một số Bộ, ngành có liên quan cần rà soát, tổng kết, xem xét, đánh giá toàn diện, khach quan để kịp thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan; cần kịp thời ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình, tiêu chí, căn cứ để xác định biện pháp giải quyết thoả đáng nào sẽ được áp dụng khi có sự thay đổi chính sách, pháp luật theo hướng bất lợi cho nhà đầu tư; cần ban hành các quy định, nguyên tắc chung trong việc bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và có văn bản hướng dẫn bổ sung thêm quy định về bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư trong trường hợp chính sách, pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư thay đổi và ảnh hưởng đến quyền kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.

2.5. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

2.5.1. Quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tranh chấp phát sinh là điều mà mọi nhà đầu tư không mong muốn vì ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tiền sản, tiền của, thời gian, công sức cũng như ảnh hưởng đến uy tín, danh

tiếng của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc phát sinh những rủ ro, tranh chấp, khiếu kiện đầu tư quốc tế đối với Việt Nam là điều không tránh khỏi khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng[42]. Đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm, tìm hiểu, nắm khá chắc về cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có trong quá trình đầu tư kinh tại nước tiếp nhận đầu tư. Do đó, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, các quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh là công cụ đầu tiên, trước hết, được lựa chọn bởi các nhà đầu tư. Nhận thức được vai trò trên, nhà nước tiếp nhận đầu tư luôn rất quan tâm, cụ thể hóa, luật hóa các vấn đề bảo đảm đầu tư, các vấn đề liên quan cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Cụ thể, theo Điều 14 của Luật Đầu tư năm 2020, Nhà nước Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp trong các hoạt động đầu tư kinh doanh như sau:

- Tranh chấp liên quan đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ được giải quyết bằng phương pháp thương lượng và hòa giải.

- Nếu thương lượng và hòa giải không thành công, tranh chấp sẽ được chuyển đến Trọng tài hoặc Tòa án theo các quy định tại khoản 2, 3 và 4 của Điều 14 Luật Đầu tư năm 2020.

- Các tranh chấp phát sinh giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc giữa nhà đầu tư trong nước với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ khi có quy định khác tại khoản 3 Điều này.

- Đối với những tranh chấp giữa các nhà đầu tư mà trong đó ít nhất có một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23, thì cũng sẽ tuân theo các quy định tương tự.

Bảo đảm việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh một cách công khai, công bằng phù hợp với luật pháp quốc tế là một trong cam kết quan trọng của Nhà nước Việt Nam đối với nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 14 Luật đầu tư năm 2020 thì nhà nước bảo đảm giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh như sau[43]:

- Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 14 Luật Đầu tư năm 2020.

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước

[42] Tạp chí Dân chủ & Pháp luật. (2023). Công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Thành tựu và thách thức Công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Thành tựu và thách thức

[43] Điều 14 Luật Đầu tư năm 2020

ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây44:

+ Tòa án Việt Nam;

+ Trọng tài Việt Nam;

+ Trọng tài nước ngoài;

+ Trọng tài quốc tế;

+ Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

- Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Bằng những cam kết cụ thể, thống nhất và nhất quán thể hiện chính sách thu hút đầu tư an toàn, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định, lâu dài. Nhà nước Việt Nam thể hiện được cam kết mạnh mẽ, rõ ràng trong việc bảo đảm đầu tư trong trường hợp phát sinh tranh chấp, tạo sự an tâm của các nhà đầu tư trng hoạt động đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 của Việt Nam đã ghi nhận lần đầu tiên về các biện pháp bảo đảm giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Vấn đề này được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện qua thời gian, và gần đây được cập nhật, hoàn thiện, tương thich hơn trong Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Qua các giai đoạn phát triển, pháp luật Việt Nam đã hướng tới việc hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hơn nữa nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Cơ chế này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, trên cơ sở các nội dung cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia, đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy, với các phán quyết được thực thi trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư.

Việc Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia nhiều điều ước quốc tế đã góp phần thúc đẩy Việt Nam hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan bảo đảm đầu tư phù hợp với luật pháp quốc tế. Cụ thể, trước khi Luật Đầu tư năm 2005 được ban hành, thì hệ thống pháp luật Việt Nam về đầu tư nước ngoài cơ bản chỉ tập trung, hướng việc điều chỉnh vào việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng giữa các bên trong hợp tác kinh doanh và liên doanh. Việt Nam chưa xây dựng được một cơ chế rõ ràng, đặc thù để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Nhà nước Việt Nam

[44]Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020

liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Một khi Việt Nam tham gia Công ước Washington năm 1965 về giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, thì hệ thống pháp luật Việt Nam phải tuân thủ, điều chỉnh thích ứng, phù hợp với các nội dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Với việc pháp luật ghi nhận các cơ chế giải quyết tranh chấp, các bên tranh chấp có tranh chấp không thể giải quyết qua đàm phán hoặc hòa giải thì các bên tranh chấp, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, có quyền lựa chọn cơ quan phân xử để giải quyết tranh chấp, miễn sao đảm bảo được quyền lợi, lợi ích tốt nhất trên cơ sở tuân thủ nghiêm các thông lệ và pháp luật quốc tế.

Mục đích của việc xây dựng, luật hóa cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh là nhằm bảo vệ hiệu quả các quyền lợi, lợi ich hợp pháp cho các nhà đầu tư đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, các nhà đầu tư có thể chủ động phương thức giải quyêt, cơ quan và tổ chức giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi nhà đầu tư có xảy ra tranh chấp liên quan đến đầu tư kinh doanh. Cụ thể, trong trường hợp có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài, các phương án mà các bên tranh chấp có thể chọn như: Tòa án Việt Nam, Trọng tài Việt Nam, Trọng tài nước ngoài, Trọng tài quốc tế hoặc Trọng tài do các bên tranh chấp tự thỏa thuận thành lập. Việc giải quyết các tranh chấp này phải tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kế, tham gia.

Liên quan Hiệp ước ICSID, đây là hiệp ước được thông qua vào ngày 18/3/1965 tại Washington, chính thức có hiệu lực từ ngày 14/10/1966, nên thường được gọi là Công ước Washington, đã thu hút sự ký kết, tham gia của 162 quốc gia. Hiệp ước này mang lại nhiều lợi ích, thiết lập được một bộ các quy định, nguyên tắc giải quyết tranh chấp với các điều khoản chung và nguyên tắc thủ tục cũng như các cơ quan hỗ trợ cho quá trình tham gia giải quyết tranh chấp. Nhờ vào các quy định, cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp ước ICSID, nên công tác giải quyết tranh chấp được thúc đẩy, hỗ trợ và những phán quyết được các bên công nhận và thực thi. Cơ chế Trọng tài ICSID mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cũng như quốc gia nhận đầu tư trong giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận trực tiếp với cộng đồng các chuyên gia, các trọng tài giải quyết tranh chấp đẳng cấp quốc tế khi có một tranh chấp xảy ra. Việc giải quyết thông qua hình thức trọng tài được các bên ưa chuộng, đảm bảo bí mật đầu tư kinh doanh, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ vậy, hiện nay trọng tài theo Hiệp ước ICSID đã giải quyết được trên 300 vụ tranh chấp lớn về đầu tư kinh doanh và trọng tài theo Hiệp ước ICSID cũng đang trong quá trình thụ lý, xem xét nhiều vụ việc tranh chấp đầu tư kinh doanh khác.

2.5.2. Bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa thật sự quan tâm đến quy trình tham vấn và hòa giải trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh

doanh bởi vì các quy định pháp luật liên quan đến quy trình giải quyết tranh chấp thường mang tính chất tổng quát, không cụ thể, chi tiết. Đó chính là lý do ngày càng phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp đầu tư phức tạp[45]. Điều này cũng tác động, ảnh hưởng đến tâm lý, quyết định mở rộng, phát triển hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài, quy mô của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể, mặc dù theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 cho phép nhà đầu tư nước ngoài được quyền khởi kiện các cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam trước tòa án trong nước hoặc các tổ chức trọng tài quốc tế nếu Nhà nước Việt Nam không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc vi phạm cam kết liên quan đến quyền lợi của họ, nhưng thực tế các quy định này vẫn còn chưa rõ ràng, chi tiết và chưa đầy đủ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thực tiễn áp dụng các quy định này và phát huy quyền của các nhà đầu tư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong các tranh chấp đầu tư kinh doanh phát sinh. Hiện nay, Việt Nam đã ký hơn 60 hiệp định, cả hiệp đinh song phương và hiệp định đa phương, nhằm thúc đẩy và bảo đảm đầu tư trong và ngoài nước. Trong từng hiệp định, cơ chế giải quyết tranh chấp với Nhà nước tiếp nhận đầu tư có những điểm khác nhau, nhưng hầu hết cơ bản đều cho phép nhà đầu tư nước ngoài có quyền kiện cơ quan Nhà nước nước tiếp nhận đầu tư ra các tổ chức trọng tài quốc tế nếu không thể đạt được thỏa thuận. Điều này cho thấy rằng các cơ quan quản lý Nhà nước, Chính phủ Việt Nam có nhiều khả năng bị khởi kiện liên quan đến các tranh chấp đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư quốc tế đang phát triển mạnh mẽ và Việt Nam đang hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Do đó, Chính phủ cùng các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan cần tập trung rà soát, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến các thủ tục tham vấn, hòa giải trong cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư.

Thứ hai, hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa xác định rõ ràng, chi tiết về phạm vi áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước (ISDS). Việc thiếu vắng các quy định hay các quy định tương đối mờ nhạt liên quan đến việc xác định rõ ràng, cụ thể phạm vi áp dụng ISDS ảnh hưởng đến việc áp dụng, vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp này trên thực tế. Do đó, các quy định, các nội dung cam kết về phạm vi, các loại tranh chấp Nghị quyết số 50- TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài đến năm 2030 có thể áp dụng ISDS là điều hết sức cần thiết và yêu cầu phải được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo tính tương thích với các thông lệ và pháp luật quốc tế, cũng như khu vực, pháp luật Việt Nam cần phải bổ sung những điều khoản, quy định liên quan đến các biện pháp bảo đảm đầu tư vào hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm điều chỉnh hiệu quả hơn các vấn đề phát sinh trong giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam chưa tham gia Công ước ICSID và chưa công nhận Quy chế trọng tài UNCITRAL; trong khi cơ chế giải quyết tranh chấp của ICSID đã/đang được xem là một trong những phương thức

[45] Nghị quyết số 50- TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài đến năm 2030

giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh hiệu quả và được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư quốc tế. Khi áp dụng quy trình giải quyết tranh chấp theo Công ước ICSID, cả quốc gia tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư đều có thể hưởng lợi, ngay cả trong các trường hợp tranh chấp với quốc gia không tham gia Công ước ICSID. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng các cơ chế phụ trợ của ICSID để thực hiện những quy định, nguyên tắc về giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh quốc tế của Công ước ICSID, đảm bảo quyền lợi của mình.

Thứ ba, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc công nhận và thực thi các phán quyết trọng tài nước ngoài và các quyết định từ các cơ quan tài phán quốc tế[46]. Điều này làm ảnh hưởng, cản trở việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh quốc tế. Ngoài các điều ước và tập quán quốc tế, phán quyết của các cơ quan tư pháp quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm đầu tư, bảo đảm việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các nhà đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Cụ thể, các phán quyết của ICJ. Đây là cơ quan tư pháp cao nhất của Liên hợp quốc; những quyết định, phán quyết của ICJ thường được tham chiếu, viện dẫn bởi các tòa án quốc tế khác khi giải quyết tranh chấp liên quan đến đầu tư kinh doanh và các loại tranh chấp khác bởi vì những phán quyết của ICJ có thể làm sang tỏ các vấn đề pháp lý liên quan quyền bảo đảm đầu tư bao gồm: Quyền sở hữu, bồi thường trong trường hợp xảy ra xung đột, cùng với nguyên tắc đối xử công bằng và hợp lý… Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, tham khảo việc công nhận và thực thi các phán quyết trọng tài nước ngoài và các quyết định từ các cơ quan tài phán quốc tế của một số nước để bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cởi mở và nhất quán, thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư, phát triển đất nước một cách bền vững.

[46] Tạp chí điện tử Pháp lý (2024). Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài – Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Về tổng thể, pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư đã có sự chuyển biến đáng kể, phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế, đáp ứng được đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư để tạo động lực thúc đẩy phát triển vượt bậc, toàn diện nền kinh tế xã hội của quốc gia. Pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư có sự phát triển vững chắc, kế thừa và phát huy các giá trị, nền tảng của các quy định trước đó, đồng thời có sự tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư phù hợp với các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia cũng như phù hợp, thích ứng với tình hình phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới. Tất cả những cố gắng, nỗ lực, chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đã/đang tạo được môi trường đầu tư kinh doanh tương đối thuận lợi, ổn định, nhất quán, có khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm tối đa các hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài, nên Việt Nam ngày càng thu hút, hấp thụ được các dòng vốn đầu tư có chất lượng với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, quản lý hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế của đất nước một cách bền vững.

Mặc dù việc thu hút đầu tư của Việt Nam thời gian đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhờ vào hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư tương đối toàn diện, ổn định, nhất quán, thể hiện rõ thiện chí của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm mọi hoạt động đầu tư chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng hiện nay còn bộc lộ một số bất cập, khó khăn, tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư. Bởi vì hiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các nước trên thế giới liên tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, thúc đẩy nhiều biện pháp bảo đảm đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh nhằm định hướng, đón đầu sự chuyển dịch các dòng vốn đầu tư để phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ và trình độ quản lý hiện đại phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Cụ thể, một số bất cập trong pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư cần sớm rà soát, xem xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện, kịp thời bịt được những lỗ hổng pháp lý trong bảo đảm các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như: Còn thiếu một số quy định liên quan đến vấn đề bồi thường tổn thất, thiệt hại trong trường hợp biểu tình, bạo loạn, xung đột vũ trang và cũng còn thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng liên quan đến việc Nhà nước trưng thu, trưng dụng tài sản của các đầu tư, làm ảnh hưởng đến sự an tâm của các nhà đầu tư quyết định đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; còn thiếu các quy định chi tiết các khoản đầu tư được phép chuyển vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài cũng như pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư còn tồn tại các quy định tạo gánh nặng, tình trạng thuế chồng thuế khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; hay chưa có các quy định hướng dẫn cụ thể đối với cơ chế áp dụng các biện pháp thỏa đáng đối với nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách…; hay còn chưa cụ thể hóa các cam kết liên quan cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh

doanh trong pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư mặc dù Việt Nam đã đưa ra các cam kết trong tham gia hang loạt điều ước quốc tế… Tất cả những vấn đề, tồn tại này đã/đang từng ngày tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ và quyết định của các nhà đầu tư trong việc lựa chọn Việt Nam là đích đến để dịch chuyển các hoạt động đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài và quy mô.

KẾT LUẬN CHUNG

Trước bối cảnh phát triển kinh tế hội nhập, việc xây dựng môi trường pháp lý thu hút đầu tư là cần thiết đối với Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh đó, các dòng vốn đầu tư đóng vai trò rất quan trọng, tạo động lực, kích thích sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì thế, đặt ra yêu cầu hết sức cấp thiết là thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá, đối chiếu, so sánh, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp bảo đảm đầu tư nhằm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn bởi vì các nước trong khu vực, thế giới đã/đang thúc đẩy nhiều biện pháp, trong đó có các biện pháp bảo đảm, khuyến khích, ưu đãi đầu tư để thu hút hiệu quả, chất lượng đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Do vậy, pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư cần hoàn thiện, cần bổ sung để thể hiện các cam kết mạnh mẽ, chắc chắn, phản ánh rõ ràng quan điểm, mong muốn của Nhà nước Việt Nam đối với các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh ổn định lâu dài tại Việt Nam trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Tùy theo tình hình hoàn cảnh cũng như điều kiện cụ thể mà pháp luật các quốc gia đặt ra các biện pháp về khuyến khích và bảo đảm khác nhau cho các nhà đầu tư. Các biện pháp về bảo đảm đầu tư là căn cứ pháp lý rõ ràng và thuyết phục nhất cho sự an toàn và ổn định của môi trường đầu tư, góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước đồng thời thể hiện tính nhất quán giữa pháp luật về đầu tư với hệ thống pháp luật trong nước, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Pháp luật Việt Nam về bảo đảm đầu tư tương đối đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đã tạo ra sức hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư trong việc bỏ vốn kinh doanh tại Việt Nam.Về cơ bản, các biện pháp bảo đảm đầu tư này có thể góp phần tăng cường, củng cố lòng tin, làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước an tâm về môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, an toàn, minh bạch tại Việt Nam. Phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài từ các nền kinh tế lớn của thế giới đều cam kết mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ nét môi trường đầu tư có tính hấp dẫn đáng kể của nước ta. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, còn nhiều hạn chế bất cập đã phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật đầu tư nói chung, pháp luật về bảo đảm đầu tư nói riêng tại Việt Nam, đòi hỏi cần phải có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đầu tư nói chung, pháp luật về bảo đảm đầu tư nói riêng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhìn chung, sau quá trình nghiên cứu nhận thấy đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra và có thể có những đóng góp trong công tác xây dựng hành lang pháp lý về bảo đảm đầu tư của Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Những đề xuất trong phần giải pháp nếu vận dụng vào quá trình sửa đổi Luật Đầu tư hiện hành sẽ lấp đầy những lỗ hỏng hiện tại và quy định pháp luật về bảo đảm đầu tư hiệu quả hơn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy dành cho những ai có nhu cầu nghiên cứu pháp luật về bảo đảm đầu tư trong thời gian tới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ

1. Cao Nhất Linh (2021), "Luật Kinh tế" (Sách tham khảo), NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế, NXB Trẻ, Hà Nội.

3. Tran Viet Dung (2019), Vietnams Experiences with International Investment Agreements Governance: Issues and Solutions, Asian Yearbook of International Law, Volume 25 (2019), 84-104.

4. Phan Thi Thanh Thuy (2022), Investor- State Dispute Settlement in the Context of the implementation of New Generation Free Trade Agreements and the Challenges for Vietnam, VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol.38, No. 4.

5. Đỗ Anh Đức, Lê Hùng Sơn (2020), Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước khu vực Đông Nam Á đối với Quảng Ninh, Tạp chí Công Thương, số 03 tháng 02/2020.

6. Đoàn Vân Hàm (2018), Kinh nghiệm của Singapore về cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI vào R&D, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 200+201-Tháng 1&2, trang 85-91.

7. Jonathan Bonnitcha (2017), Investment Laws of ASEAN Countries: A comparative review, International Institute for Sustainable Development, December 2017.

8. Lee, C. (2019), Foreign Direct Investment in ASEAN and its Policy Challenges. FINANCIAL COOPERATION IN EAST ASIA (pp. 36–44). S. Rajaratnam School of International Studies. http://www.jstor.org/stable/resrep25423.7

9. Maxim, Laura. (2014), The Foreign Direct Investments in South-East Asia in the Context of the 1997 and 2007 Crises. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 109, 160–164. 10.1016/j.sbspro.2013.12.437.

10. Mohamad, Mohamad. (2019), FOREIGN DIRECT INVESTMENT LAW IN ASEAN COUNTRIES: PROSPECT FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Yustisia Jurnal Hukum, 8(47). 10.20961/yustisia.v0ixx.21918.

11. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD.(2021), ASEAN Investment Report 2020-2021. Jakarta: ASEAN Secretariat.University of Illinois springfield. (ND). Literature review. https://www.uis.edu/cas/thelearninghub/writing/handouts/research-methods/literature-review/

12. Mohammad Belayet Hossain (2022), Regulations and policies for screening of foreign investment proposals in Malaysia, IIUM Law Journal Vol.30 (2) 2022.

13. Shankaran Nambiar (2011), Trade, Investment and Reform: Challenges for Malaysia, Journal of Economic Cooperation and Development, 32, 1 (2011), 31 - 54.

14. Tan Wooi Hong (2021), ASEAN – On the road to Recovery, Asean Insiders Series.

15. Aidonna Jan Ayub and Charissa Lee Yi Zhen (2020), Modernising Foreign Investment Protection in Malaysia: International Investment Agreements, Khazanah Research Institute, December 29 2020.

16. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (1999), Foreign Direct Investment and Recovery in Southeast Asia.

17. Yoshikazu Hasegava and Aizad Bin Abul Khair (2022), Malaysia Foreign Investment Review, Law Business Research, February 2022.

18. Wong and Partners (2016), Doing business in Malaysia.

19. Latham & Watkins (2023), Singapore's New Significant Investments Regime, November 2023, Number 3190.

20. Anna G Tevini (2022), Regional Economic Integration and Dispute Settlement in East Asia: The Evolving Legal Framework (Studies in International Trade and Investment Law).

21. Jean Ho and Mavluda Sattorova (2022), Investors' International Law (Studies in International Trade and Investment Law).

22. EU and Ministry of Trade and Industry Singapore (2019), European Union – Singapore Trade and Investment Agreements.

23. P. Blachandran (1996), Foreign Investment Law of Singapore and other ASEAN Countries, Legal Framework of Foreign Investment Number 307.

24. Tietje, Christian. (2008). *The Relevance of International Investment Protection and its Dispute Resolution Laws. International Investment, Protection and Arbitration: Theoretical and Practical Perspectives*. Berlin: BWV Verlag.

25. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (2015), Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư. Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản, Hà Nội.

26. Trần Việt Dũng (2015), Truất hữu, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm bồi thường do truất hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

27. Muthucumaraswamy Sornarajah (2021), The International Law on Foreign Investment Theo số liệu tổng hợp từ nguồn của UNCTAD, cập nhật đến ngày 11/1/2020 tại https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/229/viet-nam

28. Nguyễn Trung Nam (2016), Thực tiễn giải quyết tranh chấp theo cơ chế ICSID tại châu Á và bài học cho Việt Nam. http://eplegal.com/home/vi/press-room/publication/119-icsid.html

29. Theo số liệu tổng hợp từ nguồn của UNCTAD, cập nhận đến ngày 11/1/2020 tại https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/229/viet-nam

30. Milken Institute Global Opportunity Index 2022, accessible at: https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2022-01/global%20opp%20indexFINAL.pdf.

31. Tạp chí điện tử Pháp lý. (2022). Một số bất cập pháp lý trong thực tiễn Luật Đầu tư năm 2020 https://phaply.net.vn/mot-so-bat-cap-phap-ly-trong-thuc-tien-thi-hanh-luat-dau-tu-2020-a252988.html

32. Tạp chí Công thương. (2024). Một số ý kiến về các quy định bảo hộ đầu tư trong Pháp luật Đầu tư của Việt Nam https://tapchicongthuong.vn/mo--t-so-y-kie--n-ve-ca--c-quy-di--nh-ba--o-ho-da--u-tu-trong-pha--p-lua--t-da--u-tu-cu--a-vie--t-nam-81584.htm

33. Tạp chí Tài chính. (2019). Luật Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc: Điểm mới và tính khả thi https://vietnamfinance.vn/luat-dau-tu-nuoc-ngoai-cua-trung-quoc-diem-moi-va-tinh-kha-thi-d36871.html

34. Tạp chí Dân chủ & Pháp luật. (2023). Thực tiễn áp dụng quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước của Malaysia và khuyến nghị cho Việt Nam https://danchuphapluat.vn/thuc-tien-ap-dung-quy-dinh-ve-co-che-giai-quyet-tranh-chap-giua-nha-dau-tu-va-nha-nuoc-cua-malaysia-va-khuyen-nghi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-1

35. Tạp chí điện tử Pháp lý (2024). Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài – Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Đầu tư năm 2020.

3. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 và 2020.

4. Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

5. Luật Nhà ở năm 2014.

6. Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016

7. Luật Dầu khí năm 2022.

8. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

9. Bộ luật Dân sự năm 2015.

10. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019.

11. Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

12. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

13. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

14. Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020.

15. Luật Doanh nghiệp năm 2020.

16. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

17. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

18. Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

19. Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

20. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

21. Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

22. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về Đăng ký Doanh nghiệp.

B. VĂN BẢN KHÁC

1. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 50 -NQ/TW ngày 20/08/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

2. Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50 -NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Chính phủ (2018), Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2018 - 2030.

4. Chính phủ (2021), Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định 468/QĐ-TTg ban hành ngày 27/3/2021.